סיכום הלכות עדות

סימנים לג-לד

אפרים שרם - shremim@gmail.com

פסולי עדות מחמת קירבה (לג)

א. יסוד הדין וטעמו

1. הטעם לפסול קרובים

הגמרא (בבא בתרא קנט, א) מסבירה שקרובי משפחה לא נפסלו לעדות בגלל שיש חשש שמתוך אהבה יעידו שקר. הראיה לכך היא שגם משה ואהרן, שלא היו חשודים בשקר עקב היותם אחים, בכל זאת היו פסולים להעיד זה לזה מצד גזירת מלך. וכך פסקו **הרמב"ם** ו**השו"ע** (לג, י).

2. פסול אוהב ושונא

הגמרא (נידה מט, ב) מלמדת שבאופן כללי, כל מי שפסול לדון – פסול גם להעיד. חריג אחד הוא האוהב והשונא. לדעת ר' יהודה (סנהדרין כז, ב) אוהב ושונא פסולים להעיד לאיש שאותו הם אוהבים או שונאים, וחכמים קבעו שהם לא ישנו את עדותם בגלל זה. **הטור** ו**השו"ע** (לג, א) פסקו כשיטת חכמים, שלמרות שאוהב ושונא פסולים לדון את אותו אדם, מותר להם להעיד לו.

<u>עדות עובד למעביד</u>

נחלקו אחרונים האם עובד יכול להעיד למעביד שלו (הדיון הובא ב**פת"ש**). **כנסת הגדולה** ו**הרדב"ז** במקום אחד כתבו שיש להכשירם, בדומה לאוהב שיכול להעיד. **והתומים** הביא ראיה מ**הרמב"ם** שיש להכשירו, שהרי כתב שם ששכירו ולקיטו של האדם יכול להעיד לו. מצד שני, **הרדב"ז** במקום אחר כתב שהוא נוגע בעדות.

הפת"ש עצמו כתב שאין בזה כללים ברורים, אלא הדיין צריך להתרשם האם יש חשש שהעד הזה נוגע בעדות מסיבה כזו או אחרת או לא. כך למשל ברדב"ז הובא שיש לפסול את עדות נעריו של שמעון על קידושי שמעון עם בת ראובן, מפני שראובן הוא עשיר.

<u>שונא גדול</u>

מהרש"ל כתב לחדש מסברא ששונא גדול שהיה מוכן להתנקם בשונאו – יהיה פסול להעיד לו, ואף הביא על כך ראיות ממקומות שונים. כנגדו, בשו"ת **כנסת יחזקאל** ו**במהרי"ט** הוכיחו מכמה מקומות שגם שונא גדול כשר, ובראשם ההלכה שגם הנרצח יכול להעיד כנגד הרוצח, כמבואר כאן.

ב. קירבת דם

1. מקורות וכללים

i. מקורות חז"ל

המשנה (סנהדרין כז, ב) מלמדת מי הם הקרובים שפסולים לדון וממילא אף להעיד:

> ואלו הן הקרובין אביו ואחיו ואחי אביו ואחי אמו ובעל אחותו ובעל אחות אביו ובעל אחות אמו ובעל אמו וחמיו וגיסו הן ובניהן וחתניהן, וחורגו לבדו.

אם כן, המשנה מונה כמה קרובים שפסולים להעיד זה לזה. אחר כך הגמרא מביאה מקורות לפסול קרובים (סנהדרין כז, ב והלאה):

> מנהני מילי? - דתנו רבנן: לא יומתו אבות על בנים, מה תלמוד לומר? אם ללמד שלא ימותו אבות בעון בנים ובנים בעון אבות - הרי כבר נאמר איש בחטאו יומתו. אלא, לא יומתו אבות על

בנים - בעדות בנים, ובנים לא יומתו על אבות - בעדות אבות...
אשכחן אבות לבנים ובנים לאבות, וכל שכן אבות להדדי. בנים לבנים מנלן? - אם כן ליכתוב קרא לא יומתו אבות על בן, מאי בנים - דאפילו בנים להדדי. אשכחן בנים להדדי, בנים לעלמא מנלן?... אלא, אם כן ליכתוב קרא ובן על אבות, אי נמי הם על אבות, מאי ובנים - אפילו בנים לעלמא. אשכחן קרובי האב, קרובי האם מנלן? אמר קרא: אבות אבות תרי זימני, אם אינו ענין לקרובי האב - תניהו ענין לקרובי האם...

נסכם את עיקרי הדברים בטבלה:

	המעיד	אופן הלימוד
1.	אב לבנו או בן לאביו	פשט הפסוקים
2.	אחיין לדוד ולהיפך	"אבות על בנים" מלמד שמדובר בשני אבות ושני בנים, וכולם פסולים להעיד זה לזה
3.	אח לאח	אם דוד פסול לאחיין, כל שכן שפסול לאחיו
4.	בן דוד לבן דוד	מהעובדה שלא נאמר "אבות על בן" אלא אבות על בנים, מכאן שבני הדודים פסולים זה לזה
5.	בני דודים לשאר אנשים	מהעובדה שלא נאמר "ובן על אבות" אלא "בנים על אבותם"
6.	קרובים מהאם	מהעובדה שלא נאמר "לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו עליהם" אלא חזרו על "אבותם"

הרמב"ם בפירוש המשנה ניסה לחלץ משם את העקרונות:

> והכלל שיתבאר לך על ידו איזה קרוב כשר ואיזה קרוב אינו כשר לעדות הוא כמו שאסביר לך, והוא, שהאנשים הנולדים משורש אחד תולדה ראשונה והם האחים נקראים **ראשון בראשון** ואין עדותם כשרה זה על זה, והדור השני כגון בני אחי האב זה עם זה, או בני אחות האם זה עם זה, או בני אחי האם עם בני אחות האב זה עם זה נקראים **שני בשני**, ואין עדותם כשרה זה עם זה. והדור השלישי והם בני בני האדם עם בני בני אחיו או אחותו נקראים **שלישי בשלישי**, ועדותם כשרה זה על זה.

הקרובים של אדם מדרגה ראשונה (בנו, אחיו, אביו) נחשבים לראשון, הדור הבא למעלה ולמטה נקרא שני, והדור שאחריו נקרא שלישי. הדין הוא שקירבה של ראשון בראשון פסולה, שני בשני פסולה, ואילו שלישי בשלישי מותרת.

ii. כללי בסיס

<u>מי מתווסף לפסול</u>

באופן כללי, קיימים שני סוגי אנשים שמתווספים לפסול. האחד הוא בני זוג, והשני זה צאצאים. באשר ל**בני זוג**, הגמרא קובעת במפורש (סנהדרין כח, ב) ש"בעל כאשתו", ולכן כל מי שפסול לאשה בגלל שהוא קרוב שלה – פסול גם לבעלה לאחר הנישואין. יש לכלל הזה כמה חריגים, אבל זה הרעיון הכללי שלו. נדון בכלל הזה כאן.

באשר ל**צאצאים**, כאשר המשנה לעיל הזכירה את הפסולים השונים, היא קבעה שכל אחד מהם פסול, וגם בניו וחתניו של

אותו אדם. בצירוף הכלל הקודם של הנישואין, אפשר לומר שהיא באה לפסול כאן ארבעה אנשים: את הבן והבת של העד בגלל שהם צאצאיו, וגם את אשת הבן ובעל הבת, בגלל שהם בני הזוג שלהם.

כמו כן, כדי שהצאצאים ייפסלו יש צורך שהם יהיו קשורים לאותו עד בקשר דם אם נעלה בעץ המשפחתי (למשל שיש להם סבא או סבא רבה משותף). ממילא כאשר המשנה מלמדת שבעל אחותו אסור וגם בניו אסורים, הרי שהבנים אסורים בגלל שהם בני אחותו של העד וקשורים אליו. אבל אם יש לבעל של אחותו צאצאים מאשה אחרת שאינה אחותו – לא פסולים להעיד לו, מכיוון שאין ביניהם קשר דם (ראה **רש"י** 'בעל אחותו').

החובה שיהיה קשר דם באה לידי ביטוי בכך שלהלכה מותר לאחי האח להעיד לו מפני שאין להם קשר דם (כמפורט כאן), וכן ששני מחותנים לא אסורים להעיד זה לזה מפני שלהם עצמם אין קשר דם (כמפורט כאן).

ובכל זאת, המשנה מזכירה שיש לדין הזה חריג אחד והוא הבן החורג של אשתו, ושם הדין הוא שאסור לו להעיד לו להעיד עבור בן זה, אבל לא נאסרו צאצאיו של הבן הזה (כל זה מפורט כאן).

עוד יש להעיר שהצמד "בניו וחתניו" ישחק כאן תפקיד מרכזי, ולכן כאשר נסקור את החיתוכים השונים של פסולי ראשון בשני וכו', נציג שם כל הזמן אפשרויות של בנים וחתנים במקביל.

קירבה דרך האם

הרמב"ם כתב:

> אבל שאר הקרובים מן האם או מדרך האישות כולן פסולין מדבריהם.

משמע מדבריו שקרובים מן האם, שנלמדו במידת 'מה מצינו' נאסרו מדרבנן בלבד, ויש להחיל עליהם את הדינים הרלוונטיים. **המ"מ** ו**הכס"מ** הסבירו שלדעתו כל החידושים שנלמדים מדרשות חז"ל נחשבות לאיסור דרבנן, ואילו מדברי **התשב"ץ** משמע שגם לדעתו האיסור הוא מהתורה, אלא שזה לא נכלל במניין המצוות.

כנגד שיטת הרמב"ם, **הרמב"ן** ו**הרשב"א** סברו שהם נחשבים כאסורים מהתורה, ולכן יש להחיל עליהם אותו. גם **הטור** כתב בפשטות שהם אסורים מהתורה, וכך משמע **בתוספות** בשם רבנו תם.

השו"ע (לג, ב) כתב שקרובי אם פסולים כמו קרובי אב, **והרמ"א** הזכיר את דעת הרמב"ם שהם פסולים מדרבנן בלבד.

> בירור דעת הרמ"א
>
> **התומים** (הובא ב**פת"ש** מב, כ) כתב שהנגזרת של פסק הרמ"א היא שאם קידש בפני עדים שהם פסולים מצד קירבה מאם, אזי האשה צריכה גט מספק, מפני שהתוקף של הפסול הוא מדרבנן בלבד.
>
> אולם **רעק"א** כתב שלדעתו הרמ"א כתב זאת רק לכתחילה, אבל אם מדובר בשעת הדחק אזי גם הוא מודה שלא צריך לחשוש לקידושין הללו, והאשה לא צריכה גט כלל.

ו**הש"ך** האריך להראות שקירבה מהאם גם כלולה בדין תורה, מפני שלמרות שדין זה נלמד מדרשה, עדיין יש לו תוקף של דין

תורה, בדומה לקידושי כסף, שאף הם נלמדים רק מדרשה. למעשה הש"ך דחה את דברי הרמ"א מההלכה. גם בשו"ת **פני יהושע** חלק על הרמ"א. כנגדם, **הנוב"י** (הובא ב**פת"ש**) תמך בדעת הרמ"א.

2. דוגמאות

אדם עם אחיו, הוריו ובניו נחשבים לראשון בראשון. אחר כך, ככל שמתרחקים יותר כך המספור מתקדם אף הוא (פרט למקרה של מעבר מבעל לאשה, שם הם נחשבים באותו מספור).

i. ראשון בראשון

הגמרא (סנהדרין שם) קבעה שאסור לבן לדון את אביו, ומכאן שקיים פסול של ראשון בראשון. בעקבות זאת קבעו **הפוסקים** שנכללים בזה: א. בן עם אביו ולהיפך. ב. בן עם אמו ולהיפך. ג. אח עם אחיו, בין מאביו ובין מאמו. כך פסקו **הטור והשו"ע** (לג, ב).

אסור לאדם להעיד גם לבן הזוג של הראשון בראשון. כמו כן, מוסכם על כל הפוסקים שאסור לבן זוג של קרוב אחד להעיד גם לבן הזוג של הקרוב השני (כמבואר כאן). דין זה שייך דווקא בראשון בראשון, ולא בקירבה רחוקה יותר.

ii. ראשון בשני

הגמרא (שם) קבעה שאדם לא יכול להעיד לבן אחיו, ומכאן שאסור לראשון להעיד לשני. לכן: א. האב אסור להעיד על בן בנו או עם אבי אביו (**טור** מחודש ד), והוא הדין למשפחת אמו (אבי אמו או אם אמו). ב. אסור לו להעיד על בני אחיו או אחי אביו. ג. אסור להעיד גם לבני הזוג של הראשון בשני, כך שאסור לו להעיד עם חתן אחיו, ולכן חתן ראובן פסול לשמעון.

העיקרון הזה נפסק גם ב**שו"ע** (לג, ב).

אם בן זוג של הראשון רוצה להעיד לבן הזוג של השני, יש בזה מחלוקת ראשונים האם גזרו על כך או לא (כמבואר כאן).

iii. שני בשני

הגמרא (שם) קבעה שאסור לשני להעיד לשני. קבעו **הפוסקים** שכלולים בזה: א. בני דודים או בני דודות מאב ומהאם. ב. אסור להעיד גם לבני הזוג של השני בשני, כך שכלול בזה גם חתן של אחי אביו, ולכן חתן ראובן פסול לבנו של שמעון. דין זה נפסק גם ב**שו"ע** (לג, ב).

אולם בן זוג אחד של שני בשני יכול להעיד לבן זוג של הקרוב השני, מפני שלא החמירו עד כדי כך (כמבואר כאן).

iv. שלישי בראשון או שלישי בשני

כזכור, המשנה סקרה את הפסולים, ובין השאר היא קבעה שאסור לבני דודים להעיד זה לזה, מפני שזה מקרה של שני בשני. ממילא ברור שמקרה של שלישי בראשון (למשל הנכד של ראובן מעיד לשמעון) לא נאסר. אולם הגמרא (סנהדרין כח, א) מביאה את דעתו של רב, שסבר שיש לפסול במקרה של שלישי בראשון. הגמרא דנה בדברים וממנה עולה שלמעשה יוצא שיש שלוש דעות: א. תנא קמא מתיר אפילו שלישי בראשון. ב. רב מתיר רק שלישי בשני ('לא יומתו אבות על בנים, **ו**בנים..' לרבות דור אחר). ג. ר' אלעזר פוסל גם שלישי בשני (יש להשליך את פסולי האבות על הבנים).

ועוד מובא בגמרא (בבא בתרא קכח, א):

שלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר חמא, הלכה: שלישי בשני - כשר. רבא אמר: אף בראשון. מר בר רב אשי אכשר באבא דאבא. ולית הלכתא כמר בר רב אשי.

לדעת ר' אבא שלישי בשני כשר (כדעת רב), ולכן אם ראובן ושמעון אחים, הנכד של שמעון יכול להעיד לבן של ראובן. לעומתו, רבא סבור שהנכד של שמעון יכול להעיד לראובן עצמו (כדעת ת"ק של המשנה). מר בר רב אשי טען שהנכד של שמעון יכול להעיד לשמעון עצמו, מפני שהרחיב את ההיתר של ת"ק. הגמרא דחתה את דבריו של מר בר רב אשי מההלכה.

מוסכם על הפוסקים שמותר לשלישי להעיד בשני, שהרי שיטת ר' אבא מוסכמת על כולם, וכך כתבה הגמרא (בבא בתרא קכח, ב). אולם הם נחלקו האם שלישי יכול להעיד בראשון. לדעת **רבנו תם** ו**בה"ג** הלכה כר' אבא לבדו, ולכן רק שלישי בשני כשר, אבל שלישי בראשון פסול. הם נצמדו לפשט דברי הגמרא שקבעה שהלכה כר' אבא, ועוד הביאו ראיה מכך ש**הירושלמי** (סנהדרין ג, ו) קבע שמשה כשר להעיד לאשת פנחס (שהיה נכד של אחיו אהרן), ומכאן שלפנחס עצמו (שהוא שלישי בראשון ביחס אליו) הוא פסול להעיד.

כנגדם, **הרי"ף** ו**הרמב"ם** פסקו כשיטת רבא מכמה סיבות: א. רבא הוא בתרא ויש ללכת אחריו. ב. המשנה לא פסלה שלישי בראשון, כפי שהזכרנו לעיל. ג. כאשר ר' אבא בא ללמד ששלישי בשני כשר, הרי הוא בא לשלול את דעת ר' אלעזר שהחמיר בזה, אבל הוא לא בא להחמיר במקרה של ראשון בשלישי.

בדור הבא, **הסמ"ג** פסק להחמיר כשיטת ר"ת, ו**הרא"ש** העתיק את שתי השיטות ולא הכריע. **הד"מ** הבין ממנו שהוא מחמיר בזה. ו**הטור** הביא את דעת הרי"ף והרמב"ם, ואחר כך את דעת רבנו תם.

בתוך שיטת המחמירים יש מחלוקת האם הפסול של שלישי בראשון הוא מדרבנן או מדאורייתא. לדעת **בה"ג** הפסול הוא מדרבנן (כי ר' אלעזר, שדרש את זה מפסוק, רק העמיד אסמכתא), לדעת **הסמ"ג** נראה שזה טעות, והוא נצמד לפשט דברי ר' אלעזר שפסול זה מהתורה.
ו**הב"י** חיזק את דעת בה"ג, ואף הוכיח זאת מדברי **המרדכי** בשם רב שמואל בן חפני.

הב"י פסק כשיטת הרי"ף והרמב"ם, ו**הד"מ** פסק לחומרא. ו**בשו"ע** (לג, ב) הוא כתב בסתם ששלישי בראשון מותר, ובסוף כתב שיש פוסלים (מקרה של שלישי בשני לכ"ע כשר). ו**הרמ"א** פסק שראוי להורות שהוא פסול, והזכיר את דעת בה"ג שהפסול הוא מדרבנן בלבד, ויש לזה נ"מ לעניין עדי קידושין (שאם אחר קידש אותה – צריכה גט משניהם).

שלישי בראשון בקרובי האם

נחלקו האחרונים האם הפסול של שלישי בראשון לדעת המחמירים שייך בקרובי האם, שכפי שלמדנו כאן חלק מהפוסקים סבורים שהם אסורים מדרבנן בלבד.

הב"י כתב שבפשטות לדעת ר"ת יש לפסול גם אבי אבי אמו או אם אם אמו, ולא רק סבא רבה עם הנין שלו, ולא ברור לו מדוע לא הזכיר זאת.

הד"מ הציע לומר שאולי ר"ת סבור שאיסור קרובי האם הוא דרבנן, ולכן לא גזרו כאשר גם האיסור העצמי (שלישי בראשון) הוא רק דרבנן. אולם למעשה הוא כתב שנראה שר"ת פוסל גם בזה, והטור לא היה צריך לחלק ביניהם מכיוון שכבר כתב שאין חילוק בין קרובי האב לקרובי האם.

ויש להעיר שבגלל שלגבי האיש עצמו יש מחלוקת אם הוא פסול, לגבי אשתו לא החמירו, ולא הפעילו את הכלל הרגיל שכל פסולי הבעל עוברים לאשה (הדין הזה נמצא כאן).

v. *עדות אב לצאצאיו*

רשב"ם כתב שאב פסול עם כל צאצאיו, מפני שכל בן נחשב כמו ירך של אביו. לעומתו, **רי"ף**, **תוספות**, **רא"ש** ו**רמב"ם** הסבירו שהקירבה של אב עם בנו לא נחשבת לריחוק אלא הם מוגדרים כראשון בראשון. ממילא, כדי להתיר ראשון בשלישי (שזה מה שהתירו חלק מהפוסקים) יהיה מותר לאב להעיד לנין שלו, וכך דור רביעי של האב נחשב לשלישי בראשון.

הב"י (לג, 'האב פסול') כתב שבגלל שרוב הפוסקים חלקו על רשב"ם, לא ראה הטור צורך לכתוב את דעתו, ודעתו נדחתה מההלכה. אמנם בשו"ע הדין הזה לא נזכר.

ג. קירבת נישואין

1. מעבר פסולים בין בני הזוג

מצאנו בגמרא (סנהדרין כח, ב):

> בסורא אמרי: בעל כאשתו. בפומבדיתא אמרי: אשה כבעלה. דאמר רב הונא אמר רב (נחמן): מניין שהאשה כבעלה - דכתיב ערות אחי אביך לא תגלה אל אשתו לא תקרב דודתך היא והלא אשת דודו היא! מכלל דאשה כבעלה.

i. *העברת קרובי האיש לאשתו (חד בעל)*

הכלל הזה מוסכם על הפוסקים, וכך כתבו **הטור** ו**השו"ע** (לג, ג).

ועוד העיר על פי **הרמב"ם** שכמובן שאין איסור להעיד לילדים של האשה שיש לה מבעל אחר, שזה דומה לדין אחי האח המבואר כאן. וכך פסק **השו"ע** (לג, ה). אמנם כפי שנלמד כאן, יש לדין הזה חריג אחד, והוא אשת שלישי בראשון (היות ועל הבעל עצמו יש מחלוקת אם הוא פסול, באשתו לא החמירו).

ii. *העברת קרובי האשה לבעלה (חד בעל)*

לדעת **רוב הראשונים** (**רמב"ם ונימוקי יוסף**) שתי הלשונות לא חולקות אלא משלימות זו את זו, ולכן יש לפסוק כשתיהן. ממילא, כשם שקרובי האיש פסולים להעיד לאשה, כך פסולי האשה פסולים להעיד לאיש.

כנגדם, לדעת **המרדכי** בשם **ריב"ן** אמנם מי שפסול לבעל – פסול לאשתו, אבל מי

שפסול לאשה לא פסול לבעלה. הסיבה לכך היא שבכל מקום אומרים (סנהדרין עא, א) שמה שקנתה אשה קנה בעלה ולא להיפך, ולכן הפסולים של הבעל נגררים לאשה ולא להיפך. כמו כן, במחלוקת בין החכמים הוא פסק כמו חכמי פומבדיתא, שהעבירו רק את קרובי האיש לאשתו ולא להיפך.

העיר **הב"י** שרוב הפוסקים לא הסכימו עם שיטת המרדכי.

למעשה פסק **השו"ע** (לג, ג) להחמיר כדעת רוב הפוסקים.

כפי שהוזכר, בכל המקרים האלו הילדים שפסולים אלו רק הילדים שיש לאשה מבעלה שהוא קרוב לעד.

iii. אשת שלישי בראשון

כאשר הוצגה המחלוקת לגבי עדות שלישי בראשון (כאן), רבנו תם הביא ראיה מהירושלמי, שם הובא שמשה יכול להעיד לאשת פנחס (והוא דייק שלפנחס עצמו לא יכול להעיד). אפשר לראות שנקבע שם במפורש שמותר לראשון להעיד לאשת השלישי שלו. הדין הזה מוסכם על הפוסקים, וכך פסקו **הרא"ש** ו**הטור**.

השו"ע (לג, ג) פסק שלכ"ע יש להכשיר אשת שלישי בראשון. ו**הרמ"א** כתב שזה נכון רק לגבי ממון שאין לבעל רשות עליו.

iv. תרי בעל ראשון בראשון

הגמרא (סנהדרין כח, א) מלמדת שפעם רב הגיע למקום מסוים, ונשאל האם מותר לאדם להעיד על אשת בנו החורג. הוא השיב שלא, מפני שיש לימוד שכל פסולי הבעל עוברים לאשה וכן להיפך (נדון בנושא הזה בהרחבה כאן, סביב הדיון על בן חורג ואשתו).

מכאן פסקו **הפוסקים** (**רא"ש**; **רמב"ם**; **טור**) שיש להחיל את איסור ראשון בראשון גם כאשר הוא עובר דרך חתנות פעמיים. קירבה כזו יכולה לבוא לידי ביטוי בשתי צורות: אח ואחות או אב ובן. ולכן: א. שני אנשים שנשואים לשתי אחיות – פסולים להעיד זה לזה, מפני שבראשון בראשון אומרים "תרי בעל כאשתו". ב. מי שנשוי לאשה מסוימת, אסור לו להעיד לבעל של הבת שלה, מפני שהאם והבת הן ראשון בראשון, ולעניין זה הבעלים נחשבים כמותם.

הדין הזה נפסק ב**שו"ע** (לג, ד).

v. תרי בעל ראשון בשני

תחילה יש להזכיר שכאשר המשנה מונה את הקרובים הפסולים (סנהדרין כז, ב), הוא מזכירה בתוכם את גיסו של העד, ומוסיפה שגם בנו וחתנו אסורים בזה. ועוד מובא בגמרא בהמשך שלדעת ר' יוסי יוצא שגיסו אסור לבדו, ובנו וחתנו מותרים, ואילו לדעת ר' יהודה (הוא התנא של המשנה) גם בנו וחתנו של גיסו אסורים, למעשה הגמרא פוסקת הלכה כשיטת ר' יוסי.

ועוד מופיע ב**ירושלמי** (סנהדרין ג, ו) ביאור של דברי המשנה:

> אגיסו אית תניי תני יש לו בנים וחתנים אית תניי תני אין לו בנים וחתנים. מאן דמר יש לו בנים וחתנים ממנה ומאן דמר אין לו בנים וחתנים ממקום אחר.

אם כן, יש שיטה שגורסת שגם בניו וחתניו של הגיס אסורים, וזה שייך כאשר הם צאצאי אשתו שהיא קשורה לעד. ויש שיטה שגורסת שבניו וחתניו לא אסורים, וזה שייך כאשר הם צאצאים מאשה אחרת שהיא לא

קשורה לעד. מכאן נחלקו הפוסקים כיצד לפרש את המחלוקת בגמרא, וממילא כיצד לפסוק.

הרי"ף פסק לפי הירושלמי, שאמנם הלכה כר' יוסי שרק גיסו פסול ולא בניו וחתניו, אבל זה שייך רק כאשר הם מאשה אחרת. אם הם מאשה שהיא קרובה לעד – פסולים. כשיטה זו גם פסק **הרמב"ם**. לכן לפי שיטתם חתן הגיס (תרי בעל ראשון בשני) נאסר אף הוא.

כנגדם, **רש"י עצמו**, **תוספות**, **הרא"ש והמרדכי** פירשו את ר' יוסי כפשוטו, והבינו שהוא פוסל את גיסו בלבד, ומכשיר את בנו וחתנו גם מהאשה שהיא קרובה של העד. הרא"ש הסביר שאם נלך לפי הפירוש של הרי"ף, אזי יצא שר' יהודה, החולק על ר' יוסי, פוסל את חתן גיסו מאשה אחרת שהוא רחוק כל כך מהעד (עוד יותר מאחי אחיו שיתבאר כאן) ולכן לא מסתבר כל כך שהוא מחמיר בזה.

השו"ע (לג, ד) פסק לכתחילה כשיטת הרמב"ם שיש לפסול תרי בעל ראשון בשני, ובסוף דבריו כתב שיש מי שמכשיר. **והרמ"א** כתב שנראה לו שיש להורות לקולא.

vi. תרי בעל שני בשני

לכל הפוסקים לא גזרו במקרה כזה, מפני שגם מי שהחמיר, סבר (על פי הירושלמי) שיש לאסור רק את בניו או חתניו של גיסו ביחס אליו ולא יותר. לכן אדם יכול להעיד לבעל של בת דודה של אשתו, מפני שהם בעצמם נחשבים שני בשני ולכן לא פוסלים כאשר יש שני בעלים באמצע. כך כתבו **הרמב"ם**, **הרא"ש** **והטור**.

אמנם **הטור** כתב ש**הרי"ף** פוסל גם במקרה כזה, **והב"י** תמה עליו מדוע הבין כך. כמו כן, **תרוה"ד** פסק שלכתחילה שני אנשים כאלו לא יעידו יחד, מפני שיש לחשוש לבית דין טועה.

השו"ע (לג, ד) פסק שמותר להעיד באופן של תרי בעל שני בשני, **והרמ"א** הזכיר את דברי תרוה"ד שלכתחילה לא ראוי שהם יחתמו יחד.

והש"ך דייק מדברי **הרמ"א** בהלכות חליצה (קסט, א) שתרי בעל שני בשני לא מצטרפים במקרה שאחד עד והשני אחד מבעלי הדין.

vii. אב או בן חורג וקרוביו

<u>החורג וצאצאיו</u>

כאשר המשנה (סנהדרין כז, ב) הזכירה את הפסולים, היא קבעה שכל צאצאי הפסולים ובני זוגם פסולים. אחר כך היא הוסיפה שגם הבן החורג מאשתו פסול להעיד לו, אבל צאצאיו לא נאסרו. דין זה נפסק **בפוסקים** **ובשו"ע** (לג, ח).

<u>בני הזוג של החורג</u>

הגמרא (סנהדרין כח, א-ב) מתארת ששאלו את רב האם יש איסור לאדם להעיד עבור אשתו של הבן החורג. המקרה הזה מיוחד על פני מקרים אחרים, מפני שכאן ידוע שהצאצאים לא נאסרו. רב השיב להם שגם האשה אסורה.

הפוסקים והשו"ע (לג, ח) כתבו שגם בני הזוג של הילדים החורגים פסולים.

viii. אחי האם

הגמרא (סנהדרין כז, ב) מזכירה שאחיו של העד ובעל אמו פסולים להעיד לו, וגם בנו וחתנו של כל אחד מהם. בהמשך (כח, ב) היא מציגה

מחלוקת האם אחי האח כשר להעיד לו, שלדעת רב חסדא כשר ולדעת ר' ירמיה פסול (למשל ראובן נשא את רחל והיא ילדה את ימין, והיה לו בן מאשה אחרת בשם נמואל, ומת ראובן ורחל התחתנה עם שמעון וילדה את אוהד, אזי אוהד ונמואל כשרים למרות שימין הוא אח של שניהם). כך פסקו **הטור** ו**השו"ע** (לג, ז).

2. עדות ארוס וארוסתו

הגמרא (סנהדרין כח, ב) דנה בשאלה האם ארוס יכול להעיד לארוסתו, ולמרות שהיתה מחשבה שהדבר יהיה מותר, למעשה הדבר אסור. וכך פסקו **הפוסקים**. ו**הגהות אשר"י** כתב שאם עוד לא קידש אותה אלא רק עשו קניין התחייבות – יכול להעיד לחובתה, אך לא לזכותה.

באשר לקרובי הארוסה, מדעת **הרא"ש** נראה שיכול לכתחילה להעיד עד שהיא תינשא, אולם מדעת **הרמב"ם** נראה שהדבר אפשרי רק אם כבר העיד ולא לכתחילה, וכך כתב **בעל העיטור** בשם תשובת **הרי"ף**.

פסק **השו"ע** (לג, ט) שארוס פסול להעיד לארוסתו, ואם העיד לקרוביה אין לפסול עדות כזו. ו**הרמ"א** העתיק את הגהות אשר"י.

3. עדות מחותנים

רב חסדא לימד בגמרא (סנהדרין כח, ב) שאבי חתן ואבי כלה מעידים זה לזה, ולא אומרים שבגלל שהילדים שלהם נישאו זה לזה הם פסולים, מפני שאין להם קרבת דם משותפת.

אמנם **המרדכי** כתב שהמחותנים לא יכולים לדון זה את זה, מפני שהם דומים לאוהב ושונא. ואפילו אחד מהם הוא דיין קבוע, השני יכול לדחות אותו. ו**מהרי"ק** הכשיר אותם בדיעבד.

ופסק **השו"ע** (לד, ו) שהמחותנים יכולים להעיד זה לזה. ו**הרמ"א** כתב את דברי המרדכי, והוסיף את דברי מהרי"ק.

ו**הסמ"ע** כתב שיש מי שהציע לומר שאסור להם לדון זה את זה כאשר הם אוהבים, אבל הם יוכלו יחד לדון אדם שלישי כי כך יהיה להם קל להגיע להסכמה (אמנם שני שונאים לא יכולים להצטרף יחד).

ד. קירבה מיוחדת

1. קירבה לערב או לנרצח

i. יסוד הדין

מובא בגמרא (מכות ז, א) שאילעא וטוביה היו עדים שהיו קשורים להלוואה מסוימת, והם היו קרוביו של הערב ללווה. רב פפא סבר שיש להכשירם מפני שלא קשורים ללווה או למלווה, אולם רב הונא בר יהושע הגיב שזה לא קביל, מכיוון שאם ללווה לא יהיה כסף – יפנו לערב שהוא קרוב שלהם. נאמרו בראשונים שני הסברים איזה עדים הם היו. **רש"י** כתב שהם היו עדים על ההלוואה, ו**הראב"ד** (הובא ברי"ו) כתב שהם היו עדים על הפירעון.

והטור פסק את הדין הזה, והביא את שתי האפשרויות של הפוסקים, וגם **השו"ע** (לג, טז) בעקבותיו.

ובשו"ת **נאות דשא** (הובא ב**פת"ש**) כתב שפעם שמעון הלך להוציא לראובן שטר מהשלטונות, והבטיח לו תשלום על כך, ולוי ויהודה הם הערבים לדין הזה והם העדים על ההסכם. שמעון טוען שכבר הביא לו את

השטר מהשלטונות והוציא שטר אחר בו ראובן התחייב לשלם לו, בתחימת לוי ויהודה. ראובן טען כנגדו שהשטר הזה מזויף.

הנאות דשא פסק שהשטר הזה מזויף מכמה סיבות: א. העדים על השטר היו ערבים, וערבים פסולים לעדות כמבואר אצלינו. ב. גם אם ירצה לבטל את ערבותם, השטר הזה נכתב כאשר היו פסולים ולכן אינו קביל. ג. גם אם הם נכנסו לערבות אחרי שחתמו, צריך להביא עדים ששום מידע בשטר לא השתנה מאז שהפכו לערבים. אם זה המצב, הרי שהחוב נחשב לחוב בעל פה ולכן ראובן יכול להישבע שבועת היסת ולהיפטר.

ii. קרובי נרצח נגד רוצח

כתבו **המרדכי** ו**הגהות אשר"י** שקרובי הנרצח יכולים להעיד על הרוצח, מפני שהקרוב כבר מת ואינו משפיע. הגהות אשר"י הדגים זאת בכך שקרובי אדם מוכה יכולים להעיד על המכה לגרשו מבית הכנסת. **הרמ"א** (לג, טז) פסק שקרובי נרצח יכולים להעיד על הרוצח, וקרובי מוכה יכולים להעיד על המכה כדי להעניש אותו בהתאם.

iii. נרצח כנגד רוצח

ועוד כתב **המרדכי** שהנרצח עצמו יכול להעיד כנגד הרוצח כל עוד הוא לא טריפה, מפני שהוא עדיין נחשב לאדם חי. ודייק ממנו **הב"י** שמכאן שאדם שהוא טריפה לא יכול להעיד. ו**הד"מ** כתב שפסול זה שייך רק בדיני נפשות, בהם יש צורך שיהיה אפשר להזים את העדות (מכות ו, א), ובטריפה זה לא אפשרי כי הוא ימות. אבל בעדות ממונות, בה אין צורך בעדות שאפשר להזימה, טריפה יכול להעיד.

השו"ע לא התייחס לדין זה בצורה מפורשת, אולם **הסמ"ע** הוסיף שאם הנרצח הספיק להעיד ואחר כך מת – עדותו קבילה כיון שאין לו הנאה מזה (אם נשאר חי עדותו פסולה). ו**הש"ך** האריך להוכיח מגמרא בסנהדרין שמוסכם על האמוראים שאפשר להעיד על טריפה בדיני ממונות, והוא עצמו כשר לעדות, כפי שכתב הד"מ.

2. קירבה זה לזה או לדיינים

מובא ב**ירושלמי** (סנהדרין ג, ט) שיש צורך שהעדים לא יהיו קרובים זה לזה או לדיינים. למדו מכאן **הרי"ף**, **הרשב"א** ו**הרא"ש** שעדים שקרובים זה לזה או לדיינים – פסולים, מפני שדיינים לא יקבלו הזמה על קרוביהם ואז זו תהיה עדות שאי אפשר להזימה.

כנגדם, **המרדכי** כתב בשם **השר מקוצי** שבגלל שהפסול הזה קשור לעדות שאי אפשר להזימה, בגלל שאין פסול כזה בדיני ממונות – שם יש להכשיר.

וגם הפוסלים נחלקו מה הדין בדיעבד. **הרשב"א** שאם העדים היו קרובים לדיינים – פסול בדיעבד. כנגדו, **הרא"ש** כתב שאין לפסול שטר שחתומים עליו עדים כאלו.

השו"ע (לג, יז) כתב שעדים שקרובים זה לזה או לדיינים – פסולים. **הסמ"ע** העיר שהרמ"א לא הגיה כאן, בגלל שרבים חולקים על המקלים. ו**הש"ך** הביא ש**הב"ח** הסתפק כיצד לפסוק, ועוד הביא הש"ך פוסקים אחרים שגם לא היו החלטיים.

כמו כן, **הש"ך** האריך להוכיח מכמה פוסקים שהפסול של עדות שאי אתה יכול להזימה שייך גם בדיני ממונות, וכך עולה מ**הירושלמי** שפסל עדים שקרובים לדיינים מטעם זה,

ונראה שהוא עוסק בדיני ממונות (שכן העתיקו אותו הרי"ף והרא"ש, והם עוסקים רק בדיני ממונות). כמו כן, הוא טען שלא יתכן שבגלל שחז"ל רצו ללכת לקראת בעלי הדין בדיני ממונות, הם יקלו כל כך ויאמרו שהפסול הזה נמחק לגמרי.

לפי דבריו, כאשר היו כאלו (רמב"ם, עיטור, ר"ן) שכתבו שנראה שהפסול הזה לא קיים שם, צריך להסביר שלכתחילה לא צריכים לדקדק איתם בבדיקות, אבל אם בדקו אותם היטב והתרחש פסול מהסוג הזה – העדים הללו פסולים.

ורעק"א (הובא ב**פת"ש**) דן לגבי מקרה של שני עדים שהיו קרובים זה לזה על ידי אישות, ראו עדות והתרחקו, האם יוכלו להעיד כעת. הוא התבסס על שיטת **הרא"ש** שכתב שכדי לפסול עדים יש צורך שיעידו יחד כאשר היו פסולים, ובמקרה שלנו הם לא העידו עדיין. ממילא אפשר לומר שכאשר היו קרובים כל אחד היה יכול להעיד בפני עצמו (ולכן לא נפסלו לגמרי), וממילא כאשר התקרבו הרי יוכלו להעיד שוב.

אמנם מ**הגהות אשר"י** נראה שהוא מחמיר בזה, ורעק"א הביא לו ראיה. בכל מקרה, **הפת"ש עצמו** העיר שהקולא של רעק"א תהיה נכונה בעדות שיש בה משמעות לעד אחד, אבל בעדות קידושין, בה יש צורך מתחילה בשני עדים, הרי שאי אפשר לצרף אותם.

והחת"ס העיר שרעק"א שאל אותו את השאלה הזו, והוא נטה להקל, ודחה את דברי הגהות אשר"י.

3. גרים קרובי משפחה

הגמרא מבררת (יבמות כב, א) האם גר יכול להעיד לאחיו מהאם או האב:

> אמר רב נחמן: גרים, הואיל ואתו לידן, נימא בהו מלתא: אחין מן האם - לא יעידו, ואם העידו - עדותן עדות, אחין מן האב - מעידין לכתחלה. אמימר אמר: אפילו אחין מן האם נמי מעידין לכתחלה. ומ"ש מעריות? ערוה - לכל מסורה, עדות - לבית דין מסורה, וגר שנתגייר - כקטן שנולד דמי.

במקום אחר (יבמות צח, א) רבא פסק שהקביעה שלא מתייחסים לקירבה דרך האב אצל גויים וגרים נכונה אפילו כאשר ידוע בוודאות שיש להם את אותו אב. הדבר יבוא לידי ביטוי בשני אחים שידוע שהם אחים מהאם (כגון תאומים), שהדין הוא שאי אפשר שאחד ייבם את אשת השני למרות שודאי שהוא אחיו.

והב"י התלבט בשאלה כיצד האחים התאומים הללו נולדו. בתחילה הוא הציע לומר שאם שניהם נולדו בקדושה, אפילו שהורתם לא היתה כך – אזי הם נחשבים לאחים מהאם ופסולים מדרבנן לעדות. אפשר לדייק גם מלשון הביטוי "כקטן שנולד דמי", ולכן הגר נחשב כאילו נולד בקדושה מחדש, אבל אם כבר נולד בקדושה (אפילו שהורתו לא בקדושה) – הרי פחות שייך להגדירו כגר.

מצד שני, אפשר לומר שהיות והעדות מסורה לבית הדין, לא החמירו בזה, ולכן רק אם תהיה הורתם ולידתם של שניהם בקדושה – פסולים, אבל אם רק לידתם היתה בקדושה – כשרים.

והד"מ כתב שמלשון **הר"ש משאנץ** משמע כמו הפירוש הראשון, ולכן אם לידתם היתה בקדושה הרי הם פסולים.

פסק **השו"ע** (לג, יא) שאין לגרים קירבה בכלל, ולכן שני אחים תאומים יכולים להעיד זה לזה.

הסמ"ע ציטט את דברי הב"י. **והש"ך** הוכיח מהגמרא (יבמות צז, א) שאם רק לידתם היתה שלא בקדושה הם פסולים, שהרי במקרה כזה הגמרא אומרת שהם חייבים משום אשת אח (ודברי הגמרא על קולא בעדות נכונה רק בפסולי עדות מדרבנן).

ה. תחילתו וסופו בכשרות בפסולים שונים

1. רחוק והתקרב בפסול קירבה

i. האם יכול לחזור להכשרו

מובא בגמרא (בבא בתרא קכח, א) שיש צורך שהעד שרוצה להעיד יהיה כשר להעיד גם בזמן שראה את העדות וגם בזמן שרוצה להעיד. ממילא אם אדם ראה עדות בקשר לאדם מסוים ואז נעשה חתנו – פסול. ואם מתה אשתו – חזר להכשרו. **הרשב"ם** כתב שמקור הדברים הוא מהפסוק "והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד..." שיהיה ראוי להעיד בזמן הראיה ובזמן ההגדה. כך פסקו **הפוסקים**.

והשו"ע (לג, יג) פסק שאם ידע את העדות בזמן שהיה כשר, נפסל ואחר כך הוכשר בחזרה – כשר. **והש"ך** כתב שאם אדם ראה עדות שקשורה לגרושתו, יכול להעיד רק אם מדובר על עדות שהוא ראה לפני הנישואין, מפני שצריך שתחילתו וסופו יהיו בכשרות.

ii. עדות של רחוק שהתקרב בשטר

נחלקו הפוסקים בשאלה מה הדין במקרה בו יש עד שחתום על שטר, ואחר כך הוא נעשה קרוב של אחד הנידונים. **מהר"ם מרוטנבורג** (הובא **במרדכי**) סבר שלא סומכים על השטר כמות שהוא, מפני שהוא חושש שמא העד חתם על השטר אחרי שהתקרב, אולם הקדים את התאריך כדי להכשיר את השטר. אולם במקרה בו יש עדים שמעידים על כך שהוא חתם על השטר לפני שנעשה חתנו יש להכשיר.

כנגדו, **הרמב"ם**, **הגהות אשר"י**, **העיטור** **והטור** פסקו שעד שחתם על שטר ואחר כך נעשה קרוב – כשר.

2. קרוב והתרחק – האם הפסול ממשיך

לאחר שבירר נו שאם האדם ראה את העדות כשהיה עד כשר, נפסל ואז הוכשר בחזרה, נברר האם יש סיבות שבגללן הפסול הזה ימשיך ללוות את העד מסיבה כזו אחרת.

i. יסוד הדין

הגמרא (סנהדרין כז, ב) דנה מה יש לעשות במקרה של קרוב והתרחק:

> היה קרוב ונתרחק - הרי זה כשר. רבי יהודה אומר: אפילו מתה בתו ויש לו בנים ממנה - הרי זה קרוב.

אם כן, ת"ק פסק שאפשר להעיד לו אחרי שהתרחק, ור' יהודה הכשיר רק בתנאי שאין לו ילדים ממנה. בהמשך (כח, ב) רב פסק כשיטת ר' יהודה, ורבא בשם רב נחמן ור' יוחנן לא פסקו כמותו. **הטור והשו"ע** (לג, יב) פסקו

שאם היה קרוב והתרחק הרי הוא כשר להעיד על דבר שראה לאחר מכן. **והש"ך** הוסיף שקיים דין זהה אם האשה התגרשה, שאז הגרוש מותר להעיד למשפחתה.

ii. לאחר גמר הדין

כתב **בעל העיטור** שאם העד שהעיד נמצא קרוב ונפסל, ופסקו את הדין ואז הוא התרחק – מסתבר שהוא לא יכול להיות כשר שוב, מפני שהדין כבר נפסק. וכך פסק **הרמ"א** (לג, יב). **והסמ"ע** הסביר שלמרות שמצאנו להלן שאם תחילתו וסופו בכשרות, אפילו באמצע נפסל בגלל קירבה, במקרה שלנו חיתוך הדין היה כשנפסל ולכן אי אפשר להכשיר.

והש"ך כתב שהחלוקה היא לא במצב אם נפסק הדין או לא, אלא שאם העיד העד ולא ידעו מקירבתו, ואחר כך נודע מקירבתו ונפסל ופסקו את הדין, אז גם אם העד הזה התרחק לא ניתן יהיה להכשיר את עדותו, מפני שהוא ימשיך את עדותו הראשונה והפסולה (הקובע הוא לא פסק הדין אלא אם הוא ממשיך את עדותו הפסולה).

והנוב"י (הובא ב**פת"ש**) כתב שלמרות שהש"ך חולק על הרמ"א, הוא מודה שכל עוד לא נפסק הדין, העד שהתחיל להעיד בפסול יוכל לחזור ולהעיד בכשרות.

iii. עדות של שכיב מרע

נחלקו הפוסקים האם שכיב מרע יכול לבקש מעדים להעיד על ממונו כאשר העדים הללו הם פסולים למת עצמו אבל כשרים לילדיו (כגון שאליו הם שלישי בראשון לדעת מי שפוסל, וביחס לילדיו הם כבר לא נאסרו). יש **גאון אחד** (הובא בר"ש) שהכשיר, מפני שהעדות כבר לא נוגעת למת עצמו. כנגדם, **הרא"ש** ו**הטור** סברו שהעדים הללו פסולים, מפני שהיו קרובים בשעת קבלת העדות.

פסק **השו"ע** (לג, יד) לכתחילה שצוואת שכיב מרע בפני אנשים שקרובים רק לו – פסולה, ויש מי שמכשיר.

והחת"ס (הובא ב**פת"ש**) דן לגבי מקרה של שטר צוואה של שכיב מרע שהמצווה כתב שהוא מקבל על עצמו את העדים הללו ולא ניתן יהיה לבטלם, ואחר כך הוא והעדים חתמו (מבוסס על דין קבלת עדים פסולים המבואר כאן). החת"ס כתב שיש לפסול שטר זה מכמה סיבות: א. בגלל שהעדים הללו חתמו אחריו אפשר לומר שאולי הוא לא התכוון אליהם (צריך שהחתימה של המצווה תהיה אחרונה). ב. בגלל שכך הוא יכול לחייב את היורשים, הוא לא יכול להתנות בשבילם (ראה שו"ע חו"מ קח, יח).

אמנם העיר **הפת"ש** שאם עדים אלו היו פסולים למצווה וכשרים לבניו, לכאורה השטר יהיה כשר, מפני שהוא קיבל אותם על עצמו, וליורשים הוא כבר לא פסול.

3. תחילתו וסופו בכשרות בממון

מובא בגמרא (בבא בתרא מב, ב – מג, א):

> אמר שמואל: השותפין מחזיקין זה על זה, ומעידין זה על זה... אמאי? נוגעין בעדותן הן! הכא במאי עסקינן - דכתב ליה: דין ודברים אין לי על שדה זו. וכי מסלק נפשיה מיניה מי מסתלק? והתניא: בני עיר שנגנב ספר תורה שלהן - אין דנין בדייני אותה העיר, ואין מביאין ראיה מאנשי אותה העיר; ואם איתא, ליסלקו בי תרי מינייהו ולידיינו! שאני ס"ת, דלשמיעה קאי.

אם כן, הגמרא מלמדת ששותף יכול להעיד על חברו, וזאת אחרי שהוא מנתק את הקשר אליו. בתור ראיה, הגמרא מעלה שאלה מדוע כאשר נגנב ספר תורה של עיר אי אפשר להפריש שני אנשים מהעיר (ולהחתים אותם על כך שלא תהיה להם הנאה מספר התורה) ולבקש מהם להעיד. אחר כך היא השיבה שהיות וההנאה מספר התורה היא בעזרת שמיעה ממנו, יותר קשה לפקח שאדם לא נהנה ממנו, ולכן צריך להחמיר בזה.

נחלקו הפוסקים האם יש צורך של תחילתו וסופו בכשרות גם בפסול ממון, וממילא האם באמת אפשר שהשותף ינתק את עצמו מהשותפות ויעיד. לדעת **ר"י**, **רא"ש**, **רמב"ן**, **רמב"ן**, **ר"י מיגאש**, **הרמב"ם**, **המרדכי**, **הרא"ש והטור** בפסול ממון אין צורך להקפיד על תחילתו וסופו בכשרות. הראיה לשיטתם היא קושיית הגמרא לעיל, ממנה נראה שלא הפריע לגמרא שהעד היה פסול בתחילה.

כנגדם, **רבנו ברוך** ו**מהר"ם מרוטנבורג** סברו שהוא פסול לעדות וכשר רק לדון, מפני שהגמרא שם הציעה שהשניים שיצאו יוכלו לדון ולא להעיד. ו**הרא"ש** דחה את דבריהם, מפני שבגמרא שם מובא בהמשך ששותף שהסתלק מעדות יכול גם להעיד.

השו"ע (לג, טו) פסק כשיטת רוב הפוסקים, ולכן בפסול מחמת ממון אדם שהיה פסול והוכשר יכול להעיד.

הסמ"ע הציע שני הסברים מדוע בפסול ממון לא צריך תחילתו וסופו בכשרות: א. פסול ממון תלוי בהנאה, ואם סילק את עצמו מההנאה הוא כבר לא פסול (בניגוד לפסול קירבה, שם אדם מסוים נפסל לו). ב. בפסול ממון אין קביעות לפסול מכיוון שהיה יכול לסלק את עצמו מיד משם.

והש"ך הפנה לפוסקים שלא הכריעו באופן חד משמעי כשיטת השו"ע, ובמקום אחר (לז, לב) הוא כתב שבגלל שפוסקים רבים חלקו על השו"ע, המוחזק בממון יכול לטעון קים לי כדבריהם, וכך סיכם ב**פת"ש**.

<u>תחילתו וסופו בכשרות בפסול מחמת עבירה</u>

כתב **הש"ך** שלגבי פסולים מחמת עבירה אין צורך להקפיד שיהיה תחילתו וסופו בכשרות (כמו בפסול קרובים), ולכן אם חזרו בתשובה יוכלו להעיד על דברים שראו כאשר היו פסולים. אולם **הבאר היטב**, **הנוב"י** וגם סבו **ר' העשיל**, **המחנה אפרים והברכי יוסף** סבורים שיש צורך להקפיד על תחילתו וסופו בכשרות גם בפסולים מחמת עבירה, בדומה לקרוב שהתרחק (שו"ע לג, יג), ועוד יש לחשוש שכשהיה פסול לא דקדק בעדות כמו גוי (שו"ע לה, ז). כמו כן, כמה פוסקים (**נתיבות המשפט**, **בנו של המחנה אפרים**, **התומים** וספר **עזרת נשים**) טענו ש**הש"ך** להלן (לה, ז) חזר בו מדין זה, שהרי פסל עדות של אנוסים שחזרו ליהדות.

אולם **החת"ס** ו**הדגמ"ר** כתבו שפסולים מחמת עבירה שאינה קשורה לממון אין לפסול מה שראו לפני כן, משתי סיבות: א. עבירות כאלו בידו לשוב בתשובה בקלות (רק צריך להרהר תשובה) ולכן הוא לא נחשב מחוסר מעשה. ב. לגבי עבירה הקשורה לממון נאמר "להיות עד חמס" ומכאן שהוא נקרא עד אבל פסול, אבל לגבי פסול מחמת עבירה נאמר "אל תשת רשע עד" ומכאן

שכאשר הוא רשע אינו יכול לשמש כעד, אבל אם חזר בו הרי הוא כשר בחזרה.

הפת"ש עצמו הכריע כדעת הפוסלים, אבל העיר ש**קצוה"ח** כתב שאם אדם סמך על דברי הש"ך הרי שהוא יכול לומר לומר "קים לי" ולמנוע הוצאה של ממון ממנו.

ו. קיבל על עצמו פסולים

1. הנידונים קיבלו עליהם

כתב **הרשב"א** שאם קיבל על עצמו שני עדים שהם נוגעים בעדות והעידו – אינו יכול לחזור בו.

וגם **הד"מ** הסכים להלכה שאם קיבל עליו קרוב או פסול לדיין או לעד – לא יכול לחזור בו.

2. עדים מיוחדים לעיר

כתב **הרא"ש** שאם הקהל מינו עליהם עדים ותיקנו שרק הם יעידו – יכולים להעיד גם לקרוביהם, בגלל שכולם הסכימו לזה.

ו**הריב"ש** כתב שאם מינו עדים קבועים בעיר, זה לא אומר שהם יעידו לפסולים להם כל עוד לא הגדירו את זה. כמו כן, דיינים מומחים לא יעידו לקרוביהם.

ופסק **השו"ע** (לג, יח) את דברי הרא"ש, ו**הרמ"א** את דברי הריב"ש.

ו**החת"ס** (הובא ב**פת"ש**) כתב שאם הדיינים המומחים התחילו לדון לפני שהתקרבו לאחד הצדדים – כמובן שאסור להם להמשיך.

פסולי עדות מחמת עבירה (לד)

א. סוגי הפסולים

1. מקור הדין

נאמר בתורה (שמות כג, א): "לֹא תִשָּׂא שֵׁמַע שָׁוְא אַל תָּשֶׁת יָדְךָ עִם רָשָׁע לִהְיֹת עֵד חָמָס". למדו חז"ל מכאן (סנהדרין כז, א; בבא קמא עב, ב) שאסור לצרף עד שמוגדר כרשע לעדות.

כמו כן, אפשר להבין משם שאסור לאדם אחר להצטרף עם העד הפסול הזה, וכך למדה הגמרא (שבועות ל, ב) מהפסוק "מדבר שקר תרחק". במקום אחר (תוספתא שבועות ה, ב) למדו את האיסור הזה מפסוק: "אל תשת ידך עם רשע". וכך כתבו **הרמב"ם**, **הטור** ו**השו"ע** (לד, א).

הש"ך הסביר שהאיסור להצטרף עם העד דומה לדין קרוב או פסול (**שו"ע** לו, א), שם יש גזירת הכתוב שאחד כזה פוסל את כל העדות, והוא הדין כאן.

2. פסולים מהתורה

i. כלל 1 – עבירה עם עונש מסוים

כדי להבין את הפסוק "אל תשת ידך עם רשע", ניעזר בפסוק "וְהָיָה אִם בֵּן הַכּוֹת הָרָשָׁע...". מכאן שאדם שחייב מלקות נקרא רשע (חייבי מלקות כוללים גם את חייבי כרתות). פסוק נוסף הוא: "וְלֹא תִקְחוּ כֹפֶר לְנֶפֶשׁ רֹצֵחַ אֲשֶׁר הוּא רָשָׁע לָמוּת", המלמד שאדם שחייב מיתת בית דין נקרא רשע.

מכאן קבעו **הרמב"ם**, **הטור** ו**השו"ע** (לד, א) שמי שעובר על עבירה שחייבים עליה מלקות, כרתות או מיתות בית דין – נפסל לעדות. הם המחישו את הפסולים מהתורה במי שאכל בשר בחלב או חילל יום טוב ראשון.

<u>איסורי תורה ללא מלקות</u>

נחלקו הראשונים האם מי שעובר איסורי תורה שלא לוקים עליהם – חייב. **הרמב"ם** **והטור** לא חילקו בדבר, אם כי **הב"י** כתב שנראה מהם שהוא ייפסל רק מדרבנן. ו**הב"ח** כתב שלדעת הטור אם עבר עבירה שאין בה חיוב מלקות לא נפסל.

באופן ברור יותר, **הגאונים** (הובאו ב**רי"ו**) **ובעל העיטור** סבורים שאם אדם עבר עבירה שהיא מהתורה אבל אין עליה מלקות – הרי הוא פסול מדרבנן. **והמרדכי** כתב שמי שמרים יד על חברו נקרא רשע ופסול לעדות כחלק משאר הפסולים מדרבנן. והסיק **הב"י** שהיות והמגביה ידו על חברו לא לוקה, צריך להסביר שהמרדכי בא לפסול אותו רק מדרבנן.

הרמ"א (לד, א) פסק כדברי הגאונים, שעבירה ללא מלקות פוסלת רק מדרבנן. ובהמשך (לד, ד) כתב שמגביה יד על חברו להכותו פסול מדרבנן.

כתב **רעק"א** (הובא ב**פת"ש**) שאם בפועל הכה את החבר הרי שהמכה עצמו פסול מדאורייתא, ואע"פ שהמכה ביותר משווה פרוטה לא שייך בו מלקות מפני שהוא בן תשלומים, הואיל ובפחות משווה פרוטה חייב מלקות, הרי שיש לפוסלו מהתורה. כך גם עולה מ**שו"ת בית יוסף**.

נידונים בפת"ש

כתב **השבות יעקב** (הובא ב**פת"ש**) שמי שהרג נפש בשוגג, למרות שנפסק שהוא פסול להיות ש"צ (**רמ"א** או"ח נג, ה), הוא כשר לעדות כי רק לגבי חזנות יש עניין שפרקו של החזן יהיה נאה.

בהמשך הביא **הפת"ש** נידונים נוספים. באשר ללאו הניתק לעשה או הניתן לאזהרת מיתת ב"ד, כתב **התומים** שמכוח חומרתם הוא לא לוקה ולכן הוא ייפסל מהתורה, מה שאין כן לאו שאין בו מעשה שעליו לא לוקים בגלל שהוא קל ולכן לא ייפסל.

ויש לציין שבשו"ת **הרי"ף** כתב שגם העובר על לאו הניתק לעשה אינו נפסל אלא מדרבנן, וכך נטו לומר בדעת **הרמב"ם**.

בשו"ת **בית שמואל** דן לגבי מקרה של עשה מול ל"ת ועשה, שאם האדם ביצע את העשה הדבר תלוי במחלוקת הראשונים האם לוקה על עשה זה או לא (ראשונים רבים כתבו שהוא לא חייב מלקות וכך נראה מ**הרמב"ם**).

הפת"ש עצמו נטה לומר שהוא לא ייפסל לעדות כי הוא חושב שעשה מצווה, בדומה לדין קוברי מתים שיובא להלן.

באשר למי שמבטל מצוות עשה כתבו כמה אחרונים (נתיבות המשפט, ברכי יוסף ועוד) שהוא לא נפסל בזה, וכך מוכח מכמה מקומות.

פסול מסית – **הפת"ש** הביא **מהשבות יעקב** שכתב שאדם שמסית את חברו לעבירה נפסל לעדות, שגדול עונש המסית לא רק לגבי ע"ז אלא אפילו בשאר עבירות, ואם הסית וע"י זה הפסיד לחברו ממון – אינו כשר עד שישיב את הממון לאדם שהסית נגדו.

ii. כלל 2 – המוטיבציה לעבירה

הגמרא מלמדת (סנהדרין כז, ב):

> מומר אוכל נבילות לתיאבון - דברי הכל פסול (דכיון דמשום ממון קעביד, דהא שכיחא בזול טפי מדהיתירא, הוה ליה כרשע דחמס ופסול לעדות. רש"י). להכעיס, אביי אמר: פסול, רבא אמר: כשר. אביי אמר: פסול, דהוה ליה רשע, ורחמנא אמר אל תשת רשע עד. ורבא אמר: כשר, רשע דחמס בעינן.

אם כן, הגמרא מלמדת שאם האדם אוכל נבלות (או מבצע עבירות אחרות) לתיאבון לכ"ע הוא פסול, מפני שיש ביטוי כלכלי לעבירה, שהרי בחר לאכול איסור ולא היתר בגלל שההיתר היה יקר יותר. אולם כאשר עובר את העבירה להכעיס יש בזה מחלוקת, כאשר לדעת אביי הוא רשע בגלל שאחרי הכל עבר עבירה, ולדעת רבא היות ואין היבט כלכלי לעבירה שלו הוא לא כלול באיסור.

להלכה הגמרא שם פוסקת הלכה כדעת אביי, וזו אחת משש ההלכות שפסקו כמותו. וכך פסקו **הפוסקים**, וכתב אותם **הטור** ו**השו"ע** (לד, א).

3. פסולים מדרבנן

i. יסוד הדין

הגמרא (ראש השנה כב, א) מלמדת שיש אנשים שפסולים לעדות מדרבנן על מעשים שאין בהם עבירות ברורות כמו מפריחי יונים, משחקים בקוביא ועוד. כמו כן, חכמים פסלו אנשים אחרים שלא מתנהגים בדרך הישר, ואותם נפרט בהמשך.

הרמב"ם הטור ו**י"א בבעל העיטור** למדו מכאן שמי שעובר על איסורי דרבנן נפסל

מדרבנן. דוגמאות לעבירות מדרבנן: מי שאכל עוף בחלב או חילל יום טוב שני.

כנגדם, **הגאונים** (הובאו ב**רי"ו**) **ובעל העיטור** סבורים שאם עבר עבירה דרבנן שאין בה חמדת ממון הוא לא נפסל. וגם **תוספות**, כאשר דנו בשאלה מדוע עדים שחתמו על שטר עם ריבית לא נפסלו לעדות בגלל שעברו איסור, הסבירו שהיות ומדובר בריבית דרבנן, היות ואין בזה חימוד ממון הם לא נפסלים.

ו**הב"י** תמה על דברי המכשירים, מפני שנפסק בגמרא שלהלכה לא צריך שהרשע יעבור על עבירה שקשורה לממון דווקא ולמה דווקא בעבירות דרבנן יצרו חלוקה כזו.

השו"ע (לד, ג) פסק כדברי הרמב"ם, ו**הרמ"א** פסק כדברי הגאונים.

הפת"ש הביא כמה הערות אחרונים. במקום אחד כתב בשם **הפמ"ג** שדייק מלשון הרמב"ם שאף בעבר על איסור דרבנן אינו פסול אלא א"כ חייב מכת מרדות. ונראה מדברי הב"י שלמד ק"ו מעוברי עבירה דרבנן לעוברי עבירה דאורייתא (שפסולים) שהוא לא למד כן, שאם היה לומד כן היה נפרך הק"ו שלו. ועוד כתב בשם **הברכי יוסף** שהעובר עבירה דרבנן בשב ואל תעשה אינו נפסל לעדות.

באשר לתפיסה במקרה של פסולי עדות דרבנן, כתב **הרשב"א** "ומתוך הדחק יש לי לומר דמשחק בקוביא ופסולין דרבנן אע"פ שאין מוציאין ממון בעדותם מהני עדותם דאי תפיס ואפ' בעדים לא מפקינן מינה". דייק משם **רעק"א** שבפסולי דרבנן מועילה תפיסה.

ii. צורך בהכרזה

הגמרא (סנהדרין כו, ב) מלמדת על איזה מהפסולים צריך להכריז כדי שהציבור ידע לא להשתמש בהם ויפסיד (**רמב"ם** עדות יא, ו):

> ואמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר: כולן צריכין הכרזה בבית דין. רועה, פליגי בה רב אחא ורבינא, חד אמר: בעי הכרזה, וחד אמר: לא בעי הכרזה. בשלמא למאן דאמר לא בעי הכרזה - היינו דאמר רב יהודה אמר רב: סתם רועה פסול. אלא למאן דאמר בעי הכרזה - מאי סתם רועה פסול? - דבסתמא מכרזינן עליה.
>
> ההיא מתנה דהוו חתימי עלה תרין גזלנין, סבר רב פפא בר שמואל לאכשורה, דהא לא אכרזינן עלייהו. אמר ליה רבא: נהי דבעינן הכרזה בגזלן דרבנן - בגזלן דאורייתא מי בעינן הכרזה?

אם כן, כל הפסולים המוזכרים במשנה (שנפסלו מדרבנן) צריכים הכרזה, לגבי רועה יש מחלוקת, וכאלו שנפסלו מדאורייתא לא צריך הכרזה.

פסול לאותה עדות – כתב **הנימוקי יוסף** (סנהדרין ד, ב) בשם **הרא"ה** שאם אדם נפסל בגלל עבירה מסוימת (למשל כמו בר ביניתוס שנפסל על כך שהלווה בריבית, כפי שלמדנו כאן), אזי העדות לגבי אותו מקרה שהוא נתפס בו – פסולה גם אם לא הכריזו עליו, מפני ששם חכמים החמירו עליו יותר ופסלו אותו מיד. הוא הגיע למסקנה זו לאחר ששאל מדוע לפסול את מי שהעיד על בר ביניתוס אם עוד לא היתה שם הכרזה, כמו בשאר איסורי דרבנן.

תחליף להכרזה – כתב **המרדכי** (סנהדרין תרצה) בשם **הראב"ן** שאם תפסו אדם שפסול מדרבנן והוציאו אותו מבית הכנסת – אין לך הכרזה גדולה מזו.

ידיעה ברורה – כתב **הריב"ש** שאפילו מי שפסול מהתורה יש לפסול אותו לעדות רק כאשר יש ידיעה ברורה על מה עבר ומתי עבר, ולכן אם לא ידוע מתי עבר יש להכשירו את עדותו עד הזמן שראו אותו עובר.

השו"ע (לד, כג) פסק את עיקר הדין, ולכן פסול מהתורה עדותו בטלה מיד, ופסול מדרבנן פסול לאחר שיכריזו עליו, ו**הרמ"א** פסק את דברי המרדכי ואת דברי הריב"ש. ו**הסמ"ע** העתיק את דברי הנימוקי יוסף. אולם **הש"ך** כתב שלמסקנה לא צריך את הסבר הנימוקי יוסף, מפני שרבא דחה את הקושיא והסביר שאין אדם משים עצמו רשע. ו**הכנסת יחזקאל** (הובא ב**פת"ש**) כתב שאפשר להעמיד את המקרה כאשר באו שלושה להעיד שאחד הלווה להם בריבית, שאז על כל אחד יש שני עדים שעבר עבירה, ובמקרה כזה שייכים דברי הנימוקי יוסף.

<u>הכרזה על עבירה דאורייתא ללא מלקות</u>

הברכי יוסף (הובא ב**פת"ש**) הביא בשם **מהרימ"ט** (הובא גם ב**עדות ביעקב** בשם תלמידו **כנה"ג**) שהעובר עבירה דאורייתא שאין בה מלקות אין צריך הכרזה, הואיל וענין ההכרזה הוא דווקא באיסורי דרבנן שלא מוכר לאנשים, אבל בעבירה מהתורה אין לך הכרזה גדולה מזו. והאריך הפת"ש להביא משו"ת **כנסת יחזקאל** שדן לגבי מקיים כלאיים והאריך בדינו אך לא הציג את השיקול הזה. וגם בשו"ת **פנים מאירות** נראה שלא קיבל את הסברה הזו.

<u>עדות לפני הכרזה</u>

כתב **הברכי יוסף** (הובא ב**פת"ש**) שלפי זה מי שעבר עבירה דרבנן ועוד לא הכריזו עליו – אפשר למהר ולהשתמש בו כעד לפני שיכריזו. ובאשר למי שעבר על עבירה דאורייתא ללא עדים יש להתלבט בדבר, שלמדנו לעיל שיש אומרים שהוא נפסל רק מדרבנן, אבל מצד שני הוא נפסל ללא הכרזה.

הפת"ש עצמו כתב שלפי שיטת **הש"ך**, שכל הפסול להצטרף עם עד פסול הוא מצד שזה דומה לדין נמצא אחד קרוב או פסול, נראה שכאן לא שייך פסול זה, כי מבואר בשו"ת **בית יוסף** שעד הפסול מדרבנן לא מספיק חזק לפסול את הכשר שעימו.

כיצד אדם נפסל

1. היכרות עם העבירה

מובא בגמרא (סנהדרין כו, ב) שהיו קוברי מתים שקברו מתים ביו"ט, והיה דיון בין האמוראים האם לפסול אותם או לא.

לאור זאת כתב **הרמב"ם** שאם יש שני עדים שראו אדם שעובר עבירה שמפורסמת בכל ישראל, אע"פ שלא התרו בו – נפסל לעדות. אבל אם עבר על דבר שלא ברור לכולם שהוא אסור – אין לפוסלו אלא אם כן התרו בו. והביא כמה דוגמאות לדברים לא ידועים: א. קושר או מתיר בשבת. ב. עושה מלאכה בשבת או יום טוב, כי אולי שכח. ג. משחק בקוביא או נעשה מוכס או גבאי. הוסיף על כך **הרא"ש** שבכל פעם שאפשר למצוא להם טענה של זכות אין לפסול אותם, כפי שמתואר בגמרא שניסו לעשות בתחילת הדרך לגזלנים וחמסנים (סנהדרין כה, ב).

הטור ו**השו"ע** (לד, כד) העתיקו את דברי הרמב"ם.

2. עדות תקינה

i. יסוד הדין

באופן רגיל, צריך ששני עדים כשרים יעידו על אותו אדם שעבר את העבירה, וכפי שהוזכר אם היא עבירה לא מוכרת עליהם להתרות באדם זה, וכך כתבו **הרמב"ם**, **הטור** ו**השו"ע** (לד, כה). וכתב **הברכי יוסף** (הובא ב**פת"ש**) שאם עד אחד העיד על אדם שהוא פסול, אין לפוסלו אפילו מדרבנן.

ii. עדות על פי עצמו

<u>יסוד הדין</u>

מובא בגמרא (סנהדרין ט, ב): "אמר רבא: אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עמו רשע". לכן אם אדם מספר על עצמו שעבר עבירה מסוימת – אין לפוסלו בגלל זה. כך פסק **הרמב"ם**, והוסיף שבכל זאת לא לוקחים לכתחילה אדם כזה בשביל להעיד, והעתיק אותו **הטור**. גם **השו"ע** (לד, כה) כתב שאדם לא פסל בעדות על פי עצמו, ו**הרמ"א** הוסיף שלא עושים אותו עד לכתחילה.

<u>יודע בעצמו שהוא רשע</u>

הפת"ש הביא **שהחוות יאיר** הסתפק האם רשע שיודע עדות אמת יכול להעיד, שהרי אף אחד אינו יודע שהוא פסול, ואפילו אם הוא עצמו יאמר, הרי אין אדם משים עצמו רשע. והעלה שעל פניו ק"ו הוא, אם אינו יכול להצטרף להעיד עם רשע, ק"ו שלא יעיד הוא, וכתב שניתן לומר כש"ך שרק בעדות קיום (ילך לחתום על שטר או יעיד על קידושין) אסור להצטרף, אבל אם ראה מעשה מסוים יוכל ללכת ולהעיד.

והתומים חילק בין פסול קורבה שאינו יכול להעיד, לפסול רשע שיכול להעיד, ונתן לדבר שני טעמים:

א. אף אחד אינו יודע רשעו ואין אדם משים עצמו רשע.

ב. פסול רשע הינו מצד חשש משקר, וכאן שיודע שאינו משקר, מותר להעיד.

והנתיבות הסכים עם התומים לעניין רשע ואף כתב שאם לא יודעים שהוא רשע **חייב** להעיד.

מצדיק את עצמו

המרדכי כתב שאף האומר 'אעשה תשובה ואוציא הריבית שלוויתי' אינו נאמן לשים עצמו רשע, מפני שהוא מערים בכדי לא להעיד לחבירו, והעתיקו **הסמ"ע**.

ובשו"ת מהר"ם מלובלין (הובא ב**פת"ש**) הביא בשם **ר' פייבוש מקרקא** שאין אדם משים עצמו רשע דווקא כשבא להודות שהוא רשע, אבל במקום שיצא מדבריו שהוא רשע, והוא רוצה להתנצל ולומר שאינו רשע, בזה אדם משים עצמו רשע ונעשה חשוד ע"פ עצמו.

והמהר"ם מלובלין חלק עליו ואמר שדין אאמע"ר הינו דין תורה מצד שאדם קרוב לעצמו ולא שייך לתת בזה חילוקים.

כמו כן, **ברמ"א** הביא בשם **המרדכי** שכאשר אדם מעיד לטובתו וע"י זה משים עצמו רשע הרי הוא נאמן. **וכתב הפת"ש** שדברים אלו נראים תואמים לר' פייבוש אך כבר העיר **כנה"ג** שלא מצא כן במרדכי.[1]

על עצמו ועל אחר

למדנו בגמרא (סנהדרין ט, ב) שאם אדם מעיד על חברו שהוא רבע אותו לאונסו או לרצונו – הוא ואחר מצטרפים להעיד נגדו, מפני שמבצעים פלגינן דיבורא לדיבור שלו. וכך פסק **הטור**. והוסיף **הד"מ** על פי **המרדכי** שקרובי הנרצח יכולים להעיד כנגד הרוצח, וגם הנרצח עצמו יכול להעיד כל עוד יש לו כוח.

ועוד למדנו (שם י, א) שגם אם מישהו העיד על חברו שרבע את אשתו – הוא נאמן להרוג את החבר ולא את אשתו. וכך פסק **הטור**.

ועוד מובא בגמרא שם:

> בעי רבא: פלוני רבע שורי מהו? מי אמרינן: אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם קרוב אצל ממונו. או דילמא אמרינן: אדם קרוב אצל ממונו. בתר דבעי'א הדר פשטה: אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם קרוב אצל ממונו.

רבא הסתפק האם אדם יהיה נאמן לפסול את רובע השור שלו כאשר העיד שבא עליו, ובסוף הכריע שאדם לא קרוב אצל ממונו.

---

[1] **בשו"ת שמן רוקח** (הובא ב**פת"ש** מ) היה מקרה בו מוכרי היי"ש סיכמו בינהם בשבועה שכל אחד לפני שטוחן תבואתו יודיע לאחרים על כך, ואם לא יודיע יתחייב לתת עשרים אדומים קנס, ואחד הפר את ההסכם והודה בזה, רק שהתנצל וב"ד לא קיבל התנצלותו ופסק ב"ד שחייב לשלם ושנפסל לעדות.

וכתב בשמן רוקח לצדד בעד הפסק הנ"ל ואלו נימוקיו:

א. בתחילה רצה לסמוך על דברי ר' פייבוש והרמ"א שהמנסה לפטור עצמו ואינו רוצה להפסל, נפסל על עדות עצמו, אך סיים "אך באמת זה אינו כי רבים חולקים על סברא זו".

ב. דעת **ראב"ן רשב"א מהרי"ק ומהרשד"ם** שאדם המודה מכח עדות עד אחד, נפסל על פי עדות אותו העד, וכתב שמצינו ביבמות פח ע"ב שבמקום שעד אחד נאמן אף נוגעים נאמנים, וא"כ הרי מוכרי היין העידו עליו שהיפר, והוא הודה להם, ויכול להפסל על פיהם.

ג. עוד כתב שאחרי שהודה והתחייב להשיב נזקו, שוב אין למוכרי היין נגיעה בדבר, והרי הם עדים כשרים שנאמנים לפוסלו.

ד. היה מקום לפקפק מכח שעבר על שבועה רק בשב ואל תעשה שלא הודיע שטחן, וראינו לעיל שהכריע הריב"ש שאם היפר שבועה בשב ואל תעשה אינו נפסל על כך, מכל מקום כאן ניתן להחשיבו כעובר בקום עשה שעשה מעשה לטחון בלי להודיע, ואף אם נאמר שעבר רק בשב ואל תעשה כבר כתב הכנה"ג שמכל מקום אף בזה נפסל מדרבנן.

נחלקו הפוסקים מהי המסקנה מדברי רבא. **רש"י** ו**הרמב"ם** הבינו שבגלל שהאדם לא קרוב אזי הוא יכול להעיד על השור ועל הרובע ולהורגם. כנגדם, **הראב"ד והרא"ש** הסבירו שלגבי השור אומרים שאדם מוגדר כעד ולא כבעל דבר, ולכן יכול להעיד עליו. והיות ואדם נפסל להעיד על דבר שקרוב אליו (ראה טור ושו"ע לז, א) הרי שלא מפעילים פלגינן דיבורא וכל העדות נופלת.

השו"ע (לד, כו) פסק שאדם יכול להעיד על חברו שרבעו אפילו לרצונו, בא על אשתו או רבע את אשתו וגם רבע את שורו.

<u>לווה בריבית</u>

הגמרא מספרת (סנהדרין כה, ב):

> בר ביניתוס אסהידו ביה תרי סהדי, חד אמר: קמי דידי אוזיף בריביתא, וחד אמר: לדידי אוזפי בריביתא. פסליה רבא לבר ביניתוס. - והא רבא הוא דאמר: לוה ברבית פסול לעדות, והוה ליה רשע, והתורה אמרה אל תשת רשע עד! - רבא לטעמיה, דאמר רבא: אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם משים עצמו רשע.

אם כן, בא אדם והעיד שבר ביניתוס הלווה בריבית לפניו, ואחר אמר שהוא הלווה לו בריבית, ולכן רבא פסל אותו. ולמרות שיוצא שהאדם שהעיד שהוא הלווה לו עבר עבירה, רבא קבע שהיות ואין אדם משים עצמו רשע, אין לפסול אותו בגלל זה ולכן עדותו כשרה. כך פסקו **הטור** ו**השו"ע** (לד, כו).

<u>פלגינן דיבורא בנוגע</u>

דיון נוסף יש בין הראשונים בשאלה האם צריך לוודא שלא תהיה תועלת כל שהיא למעיד. כתב **המרדכי** בשם **ראבי"ה** שצריך להעמיד את המקרה כגון שהלווה רק הבטיח לתת לו ריבית ולא נתן לו בפועל, כי אם נתן לו אזי הוא נוגע בעדותו, כי אחרי שיעיד עליו הוא יצטרך להחזיר לו את הכסף.

ברוח זו, כתב **המרדכי** שמשמע מהגמרא הזו שנגזל יכול להעיד על הגזלן שהוא פסול לעדות, כיון שהוא לא רוצה להוציא ממנו ממון בגלל זה, ולכן הוא לא נחשב נוגע בעדות.

אולם **הריב"ש** כתב שזה לא משנה, וגם אם הוא כבר נתן לו את הריבית הוא יכול להעיד לו, מפני שמבצעים כאן פלגינן דיבורא, ולכן מאמינים שהשני הלווה בריבית ולכן נפסל לעדות, אך לא מאמינים שהלווה לבעל הדין השני. והוסיף **הריב"ש** שגם מ**הרשב"א** (יובא להלן) משמע שמסכים לסברה זו, אלא שהוא הוסיף לזה הגבלה אחרת.

ו**הרמ"א** (לד, כו) פסק את דברי המרדכי, שהנגזל יכול להעיד על הגזלן כאשר אין לו תועלת. באשר למחלוקת על התועלת בעד רגיל, **הסמ"ע** דייק מלשון השו"ע כשיטת הריב"ש, שמדובר שהוא כבר נתן לו ריבית. **והש"ך** כתב שלא הבין מניין למד הסמ"ע שהרמב"ם והשו"ע חולקים על המרדכי, והרי לשונם ממש כלשון הגמרא, וכמו שהמרדכי פירש כן בגמרא, ניתן לפרש בדבריהם.

וגם האריך לדחות את דברי הריב"ש שמה שכתב הריב"ש שהואיל ופלגינן דיבורא אנו מקבלים עדותו, זה דווקא כאשר אין אנו חושדים שיש לו נגיעה בעדותו, אבל ודאי שכאשר הוא נוגע אין מקבלים עדותו. וכן מוכח בב"ק (מו, ב) שאריס שעוד לא נטל חלק בפירות לא יכול להעיד ולא אומרים שכיון

שהוא הבעל דבר עצמו פלגינן דיבורא אלא חוששים שבגלל שהוא נוגע יעיד שקר. והביא על כך ראיות נוספות. לכן למעשה הש"ך פסק כשיטת המרדכי.

לאחר שבועה

נחלקו הראשונים האם כאשר יש עד אחד שהעיד כנגד בעל דין אחד ואותו בעל דין נשבע ונפטר, האם בעל הדין השני ועד נוסף יכולים להעיד שאותו אחד נשבע לשקר. לדעת **רבנו יקר**, **הרא"ש והמרדכי** הם יכולים לפסול אותו, שהרי לאחר השבועה כבר לא ניתן יהיה לתבוע ממנו כלום ולכן בעל הדין השני לא נחשב נוגע בדבר.

כנגדם, **הרשב"א**, **הראב"ד** ו**הר"י מיגאש** סברו שהם לא יכולים לפסול את בעל הדין על שבועת שקר, מפני שאחרי שהוא נשבע אין להם יותר טענה כלפיו, שהרי התורה האמינה לו.

בשיטה זו יש מחלוקת ממתי הם יוכלו לפסול אותו. לדעת **ריב"א** אפשר לפסול אותו כבר מרגע שנשבע ואז יכלו כבר להעיד עליו. ולדעת **הרא"ש** הוא ייפסל רק אחרי שיעידו עליו שני העדים. ו**בדק הבית** תמה על הרא"ש, שהרי בהמשך נפסוק כשיטת אביי שעד זומם נפסל למפרע.

כפיתוח של המחלוקת הקודמת, נחלקו הראשונים האם שני בעלי דין שתובעים ממון מאדם מסוים (בבת אחת או בנפרד) והוא נשבע להם, האם יכולים להצטרף להעיד עליו. לדעת **המרדכי**, **רבנו ברוך** ו**תרוה"ד** הם יכולים להצטרף כדי לפסול אותו, בדומה לבעל דין אחד. **הרמ"ה** סבר שרק בעל דין ועד יכולים להצטרף, ולא שני בעלי דינים. ולדעת **ר' משה בר יהודה**, **הרשב"א**, **הראב"ד והר"י מיגאש** אפשר לצרף אותם להעיד נגדו כל עוד הוא לא נשבע, אבל אם נשבע כבר אי אפשר.

השו"ע (לד, כז) פסק את דברי רבנו יקר ביש אומרים, ואחר כך הזכיר את הרשב"א כיש חולקים, ו**הרמ"א** הזכיר את הפיתוח של המחלוקת אצל שניהם. במחלוקת הראשונה **מהרש"ל** פסק כשיטת הרשב"א, ובמחלוקת השניה **הב"ח** פסק כמו הרשב"א, ומהרש"ל פסק שעדים אלו מצטרפים לפסול לשבועה אבל לא להוציא ממון. ועוד הוסיף שבכל הדינים אלו אין הבדל אם הצד השני נשבע שבועה דאורייתא להיפטר או שבועה דרבנן כדי להתחייב.

iii. עדויות סותרות

הגמרא (כתובות כא, ב) דנה בשאלה מה מעמדו של אדם שיצאו עליו עדויות סותרות האם הוא פסול או כשר:

> אמר רבי אבא אמר רב הונא אמר רב: שלשה שישבו לקיים את השטר, וקרא ערער על אחד מהן, עד שלא חתמו - מעידין עליו וחותם, משחתמו - אין מעידין עליו וחותם. ערער דמאי? אי ערער דגזלנותא, תרי ותרי נינהו! אי ערער דפגם משפחה, גלוי מלתא בעלמא הוא! לעולם אימא לך ערער דגזלנותא, וקאמרי הני: ידעינן ביה דעבד תשובה.

רש"י פירש שהגמרא אומרת ששלושה שישבו לקיים שטר ובאו שני עדים להעיד על אחד מהדיינים שהוא פסול, יכולים שני הדיינים האחרים להעיד עליו שהוא כשר, ואח"כ לשבת עימו ולקיים את השטר. אבל

אם כבר חתמו על השטר, אינם יכולים להעיד על השלישי שכשר הוא, הואיל והם נוגעים בדבר שנוח להם שיגידו שלא ישבו עם דיין פסול לדין.

התלבטה הגמרא במה מדובר, כי קשה להעמיד בעדות על גזלנות (כי אז יש לנו ספק של תרי מול תרי האם הוא גזלן או לא) וגם לא בפסול משפחה (על פסול כזה אפשר להעיד תמיד כי זה דבר שעשוי להיגלות). אחר כך הציעה הגמרא שמדובר שהעדים מעידים שהוא גזלן, והדיינים מודים שהיה גזלן אלא שחזר בתשובה, והואיל והם אינם מכחישים את העדים הראשונים, יש לנו לקבל את עדותם כל עוד לא חתמו.

הרי"ף, **הרמב"ם** ו**הרא"ש** מסכימים עם רש"י שכאשר שניים מעידים על פסלותו של עד בגלל גזלנות ושניים מכחישים ועוד לא חתמו, לא תועיל עדות להכשירו למפרע, מפני שאף אם נקבל את כשרותו הרי הוא יוכשר רק מכאן ולהבא.

אך דעת **הר"ח ותוספות** שאם יש שני עדים שמעידים על אדם שהוא פסול ושניים מכחישים אותם, מעמידים את האדם על חזקת כשרותו ומוציאים על פיו ממון גם למפרע.

הב"י פסק כשיטת הרי"ף והרמב"ם, וכך גם **השו"ע** (לד, כח).

iv. כללים נוספים

כתב **מהרי"ק** שאם אדם מעיד עדות בגלל שמישהו הכריח אותו פשוט שאין לעדות הזו שום משמעות והיא לא קבילה. **הרמ"א** (לד, יח) העתיק את הדין הזה.

ועוד כתב **מהר"ם פדובה** שאפשר לפסול אדם לעדות על עבירות שונות, כך שאדם אחד יעיד שעבר על איסור כזה ואחר יעיד שעבר על איסור אחר. אולם **המאירי** כתב שצריך ששניהם יעידו על אותו איסור, אפילו שכל אחד יעיד על מעשה אחר. **הרמ"א** (לד, כח) העתיק את דבריו של מהר"ם.

v. יצא קול

כאשר יוצא על אדם קול שהוא עובר עבירה, יש לזה כמה השלכות הלכתיות. כך למשל אם יצא על אדם שנשא אשה אחרי שהתיר אותה לעצמו בדרך מכוערת – עליו להוציאה. לגבי השאלה האם אדם שיצא עליו קול שעובר עבירה ייפסל לעדות, מצאנו בזה מחלוקת ראשונים. לדעת **הרשב"א** יש כוח לקול הזה להפוך את האדם הזה לחשוד, ולכן הוא ייפסל לעדות בגלל זה. כנגדו, מ**הרא"ש**, שהסביר בגמרא שאם יצא קול על אדם שבא על הערווה הוא כשר לכל העדויות (חוץ מעדות אשה), משמע שאין לקול כוח חזק כל כך.

הרמ"א (לד, כה) פסק כשיטת הרא"ש.

ג. דוגמאות

ראוי להזכיר את דברי **הרמב"ם** (פיהמ"ש סנהדרין ג, ג), שהוא כתב בצורה ברורה את החלוקה הזו:

> ושמא תחשוב שאלו בלבד הם הפסולי עדות, אין הדבר כן, אלא רבים הם שיארך פירוטם, אבל תפוש בהם שני עיקרים שהם כוללים את רובם, ואולי שאין יוצא מן הכללים האלו אלא אחדים, והם שכל העושה עבירה שהוא חייב עליה מלקות הרי זה פסול לעדות ואף על פי שלא היה באותה העבירה דין ממון כלל, כגון האוכל בשר בחלב או נבלה או שגלח את הפאה, או לבש שעטנז וכיוצא בזה, לפי שספר האמת קרא לכל מחוייב מלקות רשע, והוא אמרו והיה אם בן הכות הרשע, והזהיר מלקבל עדות רשע והוא אמרו אל תשת ידך עם רשע להיות עד, ובא בקבלה בפירושו אל תשת רשע עד... זהו העיקר האחד.
>
> והעיקר השני שכל הלוקח ממון שלא בצדק אף על פי שאינו חייב מלקות הרי זה פסול לעדות כגון הגנב והגזלן ומלוה ברבית. ומצד לקיחת ממון שלא בצדק עשינו מפריחי יונים והחמסנין והגבאין והמוכסין והרועים ואוכלי צדקה של גוים פסולי עדות.

לפי דבריו, יש שני סוגי פסול שונים:

א. אדם שעבר עבירה שחייבים עליה מלקות או עונש אחר בגופו (עבירות בין אדם למקום).

ב. אדם שהוציא מאחרים ממון שלא כהוגן (עבירות בין אדם לחברו), כולל עד זומם.

1. פסולים מהתורה (כללי)

i. עבירות מחוסר ידיעה

<u>קבורת מתים</u>

מובא בגמרא (סנהדרין כו, ב):

> הנהו קבוראי דקבור נפשא ביום טוב ראשון של עצרת, שמתינהו רב פפא, ופסלינהו לעדות. ואכשרינהו [גרסת הרי"ף ע"פ הרא"ש: סבר רב הונא לאכשרוניהו] רב הונא בריה דרב יהושע. אמר ליה רב פפא: והא רשעים נינהו? - סברי מצוה קא עבדי. - והא קא משמתינא להו! - סברי: כפרה קא עבדי לן רבנן.

אם כן, לפי הגרסה שלפנינו רב פפא פסל מי שקבר מת ביום טוב, ורב הונא הכשיר אותם בגלל שהם לא התכוונו לעבור עבירה אלא חשבו שעשו מצווה (לפי גרסת הרא"ש ברי"ף רק רצה).

> <u>בירור דעת הרי"ף</u>
>
> **הרא"ש** כתב שלפי גרסת הרי"ף יש לפסוק כשיטת רב פפא. אולם **הב"י** (לד, ה) כתב שאפשר לומר שלמרות שהרי"ף הזכיר את דעת רב הונא בצורה של אפשר, ייתכן שהוא פוסק כמותו להלכה.

גם **רי"ו** (נ"ב ח"ד) פסק כשיטת רב פפא, וקבע שהם פסולים מדרבנן.

כנגדם, **הרא"ש עצמו** כתב שהלכה כרב הונא, והסברה היא שהיות ואפשר למצוא להם זכות – אין לפוסלם. וגם מ**הרמב"ם** משמע שהוא כשר.

באופן קיצוני יותר, כתב **המרדכי** שיש אומרים מי שמלווה כסף בתמורת ספרים ולומד בהם, לא נפסל בגלל זה לעדות משום

ריבית מפני שהוא חושב שהוא עושה מצווה בלימוד (אם כי יש חולקים ופוסלים).

השו"ע (לד, ד) פסק שקוברי מתים ביו"ט כשרים אפילו אם הזהירו אותם ונידו אותם על כך, מפני שהם סבורים שעושים מצווה. ו**הסמ"ע** העתיק את דברי המרדכי.

כיצד יש לתלות – **הפת"ש** הביא בשם **החוות יאיר** שאף שאנו תולים בטעות, זה דווקא אם אינם לפנינו, אבל אם הם לפנינו שואלים אותם ואם לא ענו שטעו אנו פוסלים אותם.

הפת"ש העיר שזה לא כמו מה שמשמע **מרעק"א** שכתב על מגולחי זקן שאין פוסלים אותם, הואיל ואיסורו פרוץ, ורואים אנשים שהדיינים מקבלים לעדות אנשים מגולחים (שאיו הדיינים יודעים להבחין בין מגולחי תער לשלא בתער). ועוד הוסיף **רעק"א** שאע"פ שיאמרו העדים שיודעים שזה איסור ובכל זאת עוברים, אין אנו מאמינים להם הואיל ואין אדם משים עצמו רשע.

ובהמשך הביא הסתפקות של **הכנסת הגדולה** האם כאשר אנו יודעים שעשו את העבירה הם יוכלו לומר שעשו אותה בשוגג או במזיד, או שיש בזה בעיה של אאמע"ר. הפת"ש הביא אחרונים אחרים שהכריעו שגם בזה אין להאמין להם.

מתי תולים כשעשה באיסור

כתב **הריב"ש** שאם אם נשבע שיפרע לאדם אחר כך וכך דינרים ביום פלוני, ובאותו יום נתן את הכסף לדיין, כי חשב שזה מספיק – אין לפסול אותו, לאור העיקרון שראינו לעיל שאם אפשר לתלות את דבריו בטעות – תולים.

וגם **הגהות מרדכי** כתב שאדם נעשה גזלן להיפסל לעדות רק כאשר אין לו שום טענה על הממון שלקח, אבל אם יש לו טענה שלא כיוון לעשות את העבירה – לא נפסל.

הרמ"א (לד, ד) העתיק את העיקרון של דברי הריב"ש.

ii. בא על הערוה

הגמרא (סנהדרין כו, ב) הציגה מחלוקת האם מי שחשוד על העריות כשר לעדות, כאשר רב נחמן הכשיר ורב ששת תמה כיצד זה ייתכן אם הוא לוקה על כך.

מה המקרה

המפרשים נחלקו בשאלה מה תוקף הידיעה שיש עליו.

רבנו תם ורש"י, **הרי"ף** ו**הרמב"ם** (ע"פ **בדק הבית**) כתבו שחשוד על העריות הוא אדם שבא על הערווה בפועל, אבל מי שרק חשוד על כך לא נפסל. לפי דברי רב נחמן, שהכשיר אותם לעדות, יש בזה חידוש, שלמרות שפוסלים מי שעבר עבירה חמורה כמו משכב זכור, כאשר בא על אשה אין לפוסלו מפני שיצרו תוקפו.

כנגדם, **הרא"ש רי"ו ובעה"מ** כתבו שחשוד הוא מי שיצא עליו קול שבא על העריות. הסיבה לכך היא שהמילה "חשוד" מרמזת על כך שאין כנגדו עדות ברורה, וגם דחוק החילוק מתי יצרו תוקפו ומתי לא. ובאשר למלקות, הרי שזה תואם את דברי הגמרא (קידושין פא, א) שיש להלקות על קול שלא פוסק בדברים אלו.

<u>האם פסול לעדות</u>

כעת נביא את הגמרא במלואה:

> אמר רב נחמן: החשוד על העריות כשר לעדות. אמר רב ששת: עני מרי, ארבעין בכתפיה וכשר? אמר רבא: ומודה רב נחמן לענין עדות אשה שהוא פסול. אמר רבינא ואיתימא רב פפא: לא אמרן אלא לאפוקה, אבל לעיולה - לית לן בה [גרסת הרי"ף, הרא"ש והרמב"ם: ...שהוא פסול בין לאפוקא בין לעיולא]. - פשיטא! - מהו דתימא: הא עדיפא ליה, דכתיב מים גנובים ימתקו וגו', קא משמע לן: דכמה דקיימא הכי - שכיחא ליה.

אם כן, רב נחמן קובע שמי שחשוד על העריות כשר להעיד על דברים שונים. אמנם הוא קבע שכדי להעיד שמת בעלה של אשה והיא מותרת לשוק הוא פסול. ובאשר לעדות על קידושי אשה, בזה יש לנו מחלוקת גרסאות. לפי הנוסחא שלפנינו, וכך גרס **בעל העיטור**, לדעת רב נחמן הוא כשר להעיד על קידושי אשה ולא על גירושיה. אולם לפי הנוסחא של **הרי"ף**, **הרמב"ם והרא"ש** בכל סוגי עדויות האשה הוא פסול, כולל בזה.

באשר לפסק ההלכה, **הרי"ף** בשם **הגאונים** פסק כדעת רב ששת, מפני שבמחלוקות באיסורים הלכה כמותו כנגד שיטת רב נחמן, וכך היא דעת **הרמב"ם**, מפני שגם הוא פסל את כל עוברי העבירה בכל מקרה ולא חילק בדבר.

אולם **הרא"ש והטור** פסקו כשיטת רב נחמן לפי גרסתם, מפני שרב ששת לא חלק עליו במפורש, וגם בגלל שרבא ורבינא דנו בדעתו.

לכן החשוד כשר לכל העדויות פרט לעדות אשה.

השו"ע השמיט את הדין הזה, ו**הסמ"ע** כתב שהוא סמך על דבריו לגבי פסול חייבי מיתות. אולם יש לציין ש**הרמ"א** (אה"ע מב, ה) פסק שמי שחשוד על העריות, אע"פ שאין עדים שבא עליהן, פסול הן לקידושין והן לגירושין.

<u>פסולי עריות נוספים:</u> כתב **המרדכי** שבועל ארוסתו או בועל גויה פסול להעיד. באשר לתוקף הפסול, כתב **הב"י** שנראה שבועל ארוסתו כשהיא לא נידה פסול מדרבנן, אבל גויה פוסלת מהתורה. **והד"מ** כתב שגם בא על גויה נפסל מדרבנן בלבד, מפני שזו גזירת בית הדין של החשמונאים.

הסמ"ע העתיק את דברי הד"מ.

2. פסולים מהתורה (ממון)

i. גנב וגזלן

הגמרא (סנהדרין כה, ב) מלמדת שגזלן דאורייתא פסול לעדות. כך פסקו **הרמב"ם והטור**.

כתב **הריב"ש** שרק הגנב עצמו נפסל לעדות, אבל המקבל ממנו או החולק איתו לא נפסל.

עוד כתב **הרמב"ם** שמלווה שחוטף משכון מהלווה שלא ברשות בית דין – הרי הוא גזלן, וכ"ש שאם לקח משכון בכוח מבית חבירו.

וכתב ב**בדק הבית** שהאדם לא אמור להיפסל לעדות בגלל זה, שהרי מובא בגמרא (בבא מציעא ה, ב) שגזלן הוא מי שחוטף כסף בצורה מפורשת, ולא בצורה כזו.

ו**מהרי"ק** כתב שגזלן הוא מי שלוקח ממון שאינו שלו, אבל מי שלא רוצה לפרוע מה שהוא חייב כמו מיסים לא נקרא "עד חמס"

ולא נפסל. אולם **הד"מ** כתב שלהלן (צב, ז) לא משמע כן.

השו"ע (לד, ז) פסק שגנב או גזלן פסולים לעדות משעה שגנבו אע"פ שהחזירו, עד שיעשו תשובה. **הרמ"א** העתיק את דברי הריב"ש.

כתב **רעק"א** (הובא ב**פת"ש**) ש**מהריק"ש** הביא מחלוקת בינו לבין **הרדב"ז** האם הגונב מן הנכרי נפסל, שהרדב"ז סובר שפסול הואיל ועובר על עבירה מהתורה ומהריק"ש מכשיר מפני שאנשים לא יודעים שזה אסור. **רעק"א** העיר שאף הרדב"ז במקום אחר הודה שכשר לעדות מטעם זה.

באשר למי שמזייף שטר, כתב **החת"ס** (הובא ב**פת"ש**) הובא מקרה על אדם שהוציא שטר על חבירו, וניכר מתוך השטר שנעשה בו זיוף ונמחק חמש ונכתב חמישים. היו שרצו לפוסלו, אבל החת"ס כתב שהוא לא נפסל והוכיח זאת ממחלוקת הראשונים לגבי שטר מזויף (כתובות לו, ב), שם כתב **ר"ת** שיש לגבות רק בשבועה, אבל לעדות הוא לא נפסל.

ii. עד זומם

יסוד הדין

הגמרא (סנהדרין כה, ב) מציגה מחלוקת ממתי העד נפסל – אביי כתב שנפסל למפרע, ורבא כתב שנפסל מהזמן שהזימו אותו, ופסקו כשיטת אביי. דין זה הוסכם על הפוסקים, וכך כתבו **הטור** ו**השו"ע** (לד, ח).

הרשב"א כתב שאם אדם שכר עדים פסולים להעיד בשבילו – הם נפסלים רק כאשר העידו לו ולא משעת השכירות, והעתיקו **הסמ"ע**.

הפת"ש הביא מחלוקת ראשונים האם יש לפוסלם גם לגבי עדות שנאמרה תכ"ד של העדות שהוזם עליה, שלדעת **הרמב"ן** הוא נפסל גם לזה, אבל מ**השטמ"ק** משמע שרק אם מעיד לאותו אדם שתי עדויות יש לפסול את שתיהן, ואם לאדם אחר – לא נפסל.

הזמה על עדות בשטר

נחלקו הפוסקים האם יש מעמד של עד זומם לעד שחתם בשקר על שטר. **הרי"ף**, **הרמב"ם** ו**הטור** כתבו שעדי השטר נעשים זוממים כאשר עדים אחרים יכולים לסתור את דבריהם באופן חזיתי.

אם העדים הראשונים לא אמרו שחתמו על השטר ביום הכתיבה – אי אפשר להזים אותם, כי ייתכן שההתחייבות היתה קודם לכן (ר"ח תשרי) וכתבו תאריך מאוחר יותר (ר"ח ניסן) כדי לשעבד נכסים רק משם.

אבל אם העדים אמרו או כתבו שכתבו את השטר בזמנו (לדוגמא ר"ח ניסן בירושלים) ונקבו זמן מסוים, ועדים אחרים אמרו שראו שהשטר כתוב כבר לפני כן (לדוגמא ר"ח תשרי בירושלים) – נפסלו מהזמן בו העדים האחרים ראו את השטר, כי ראו את החתימה או את השטר לפני התאריך שהם אמרו. ואם העדים השניים רק ידעו להעיד שהיו איתם באותו יום במקום אחר (ר"ח ניסן בתל אביב) ולא ראו את השטר עצמו – יש לפסול אותם מאותו יום, כי לא ידוע מתי השטר באמת נחתם.

כנגד כל השיטה הזו, **רז"ה** סבר שאי אפשר להזים עדות בשטר, מפני שדין הזמה הוא חידוש, ואין לך בו אלא חידושו. אמנם **הב"ח** הבין שאי אפשר להעניש את העדים

במקרים כאלו, אבל ודאי שגם העדות נפסלת לפי דעתו.

השו"ע (לד, ט) פסק כדברי הרי"ף והרמב"ם שיש דין הזמה בשטר. **והש"ך** הסכים לדברי הב"ח, והבין שאף הרי"ף סבור כך.

באשר לעדים שחתמו על שטר מוקדם, כתב **המ"מ** שהם פסולים לעדות, מפני שבגללם אפשר יהיה לגבות מנכסים משועבדים שלא כהוגן. **הרמ"א** (לד, ט) העתיק את דבריו.

ובאשר לשטר מכר מאוחר, **הסמ"ע** כתב שהוא פסול. אך **הנוב"י** (הובא ב**פת"ש**) כתב שגם בשטר מכר ניתן לתלות שאיחרו את השטר והודיעו למוכר, וכתב שמה שכתב הסמ"ע היה רק לבאר ששטר מכר מאוחר פסול, אך לא הייתה כוונתו לפסול העדים.

ועוד כתב הנוב"י שלא ניתן כלל לפסול את העדים שלא בפניהם (שלא כדברי **הריב"ש**), ולכן תמיד בשטר לא ניתן לפסול את העדים אם אינם לפנינו.

iii. *מלווה ולווה בריבית*

<u>פסול הלווה והמלווה</u>

הגמרא (סנהדרין כד, ב) מלמדת שאחד מפסולי העדות הוא אדם שמלווה בריבית. בהמשך (כה, א) הגמרא מלמדת:

> מלוה ברבית. אמר רבא: לוה ברבית - פסול לעדות. - והאנן תנן: מלוה ברבית! - מלוה הבאה ברבית.

אם כן, רבא טען שלא רק המלווה בריבית פסול אלא גם הלווה, ולאור זאת הסביר את לשון המשנה בהתאם.

הרמב"ם והטור הבינו בפשטות שאין הבדל בין הלווה למלווה, וקבעו כתבו שאם ההלוואה היתה בריבית דאורייתא – המלווה והלווה פסולים מהתורה, ואם ההלוואה היתה בריבית דרבנן – המלווה והלווה פסולים מדרבנן.

כנגדם, **הנימוקי יוסף** דייק מלשון הגמרא שדינו של הלווה קל יותר, שהרי הגמרא היתה צריכה לחדש שהוא פסול. לכן אם ההלוואה היתה בריבית מהתורה המלווה נפסל מהתורה אבל הלווה נפסל רק מדרבנן למרות שעבר על איסור תורה (בגלל שאנשים לא חושבים שיש איסור ללווה, שהרי הוא לא נהנה). ואם הריבית היתה רק מדרבנן, אזי המלווה נפסל מדרבנן (בהתאם לחטא שלו), והלווה לא נפסל כלל מפני שמשמע בגמרא שאין איסור על הלווה כאשר מדובר בריבית דרבנן (בבא מציעא סח, ב).

השו"ע (לד, י) פסק כשיטת הרמב"ם, ואילו **הרמ"א** פסק כשיטת הנימוקי יוסף לגבי ריבית דרבנן, שבמקרה כזה רק המלווה נפסל.

יש מחלוקת אחרונים מאיזה שלב הלווה נפסל (הובאה ב**פת"ש**). **החוות יאיר** הוכיח מסוגיה בב"מ שהלווה נפסל רק אחרי שנותן את הריבית בפועל. אולם בהמשך הוא הביא שפעם התווכחו על זה כמה רבנים, ואמרו שהוא נפסל גם לפני כן לפי שיטת **המרדכי** (כאן), שדרש שהוא לא יהיה נוגע בדבר ולכן לדעתו נפסל גם כשעוד לא נתן את הריבית.

באשר לאפוטרופוס שמלווה את מעות היתומים בריבית שאסורה מהתורה, כתב **המרדכי** בשם **מהר"ם מרוטנבורג** שאם יש עדים שעשה כן – פסול מפני שעבר על האיסור בתור מלווה של היתומים. כנגדו, **הרשב"א** כתב שמעיקר הדין הוא לא נפסל, היות והמעות לא שייכות לו. בדומה לכך, **מהרי"ל** סבור שהיות והתפשט המנהג להלוות מעות ליתומים גם בריבית דאורייתא – אין לפסול את האפוטרופוס בגלל זה, מפני שהוא חשב שעשה מצווה. והוסיף **בבדק הבית** שגם בארצות ספרד בהם המנהג הזה לא התפשט אין לפסול אותו.

ועוד הוסיף **הרשב"א** שם שגם מי שהלווה לחברו מעות של גוי בריבית דאורייתא לא נפסל, כי לא ידוע שיש בכך איסור.

השו"ע (לד, יא) פסק כשיטת מהרי"ל.

פסול הערב והעדים

יש בגמרא (בבא מציעא עב, א) דיון לגבי שטר שיש בו ריבית, שלדעת חכמים אפשר לגבות את הקרן ולא את הריבית. **תוספות** שאלו מדוע לא אומרים שהעדים על השטר עברו על שותפות לאיסור ריבית ולכן לא יהיה כלל תוקף לחתימתם. אחד התירוצים היה שאנשים חושבים שאיסור ריבית כולל מלווה, לווה וערב ולא עדים, ולכן אין לפוסלם.

בצורה ברורה יותר, **הגאונים** לא מנו את הערב והעדים כמי שפסולים לעדות. ו**ראבי"ה** (הובא **במרדכי**) הכשיר את העדים, וגם **הטור**. וגם בדעת **הנימוקי יוסף** כתב **הב"י** שנראה שהערב והעדים לא ייפסלו מהתורה מפני שאין להם הנאה מזה.

ו**רי"ו** דייק מדברי **הרמב"ם** שהוא יפסול את העדים, מפני שקבע שגם הם עוברים על איסור "לא תשימון עליו נשך". אולם **הב"י** כתב שזה לא מחוייב, מפני שגם אם הרמב"ם מסכים שהם עוברים על האיסור, זה לא אומר שהם נפסלים לעדות, והרמב"ם בסך הכל העתיק את לשון המשנה.

מהסמ"ע משמע שהעדים כשרים והערב פסול, ואילו מ**השו"ך** משמע שהערב והעדים כשרים. ו**החוות יאיר** (הובא ב**פת"ש**) כתב שאם הם לפנינו יש לשאול אותם, ואם לא ישיבו שהם שוגגים הרי שיש לפוסלם.

עדות לאחר מיתה

עוד דנו הראשונים בשאלה מה דין עד שחתם על שטרות ואז התברר שהוא היה נוהג להלוות בריבית שאסורה מהתורה. כתב **הרשב"א** שאם ידוע שעשה זאת בהיתר (כגון אם הלווה לגוי או היה אפוטרופוס של יתומים כפי שהתבאר לעיל) אפשר להכשירו, ואם לא ידוע שעשה זאת בהיתר יש להניח שעשה זאת באיסור. כהוכחה לדבריו הוא כתב שבמקרה של בר ביניתוס שהובא לעיל אפשר לראות שרבא לא ניסה לתלות ולומר שאולי הוא הלווה לגוי.

ו**הריב"ש** כתב שאם העידו על אדם מוחזק בכשרות שהלווה בריבית, אזי יש לתלות שעשה את זה בהיתר או שטעה וחשב שאין בזה איסור.

השו"ע (לד, יב) העתיק את שני הדינים הללו.

ו**הסמ"ע** הסביר שלגבי שבועה כתב הרמ"א להלן (לד, ה) שאי אפשר לתלות בשוגג מפני שאנשים מכירים את חומרת איסור שבועה, אבל באיסורים אחרים זה פחות ידוע.

iv. אריס שלקח מבעל הבית

מובא בגמרא (סנהדרין כו, ב):

> ואמר רב נחמן: גנב ניסן וגנב תשרי - לא שמיה גנב. הני מילי - באריסא, ודבר מועט, ובדבר שנגמרה [גרסת הרמב"ם: שלא נגמרה] מלאכתו.

הגמרא מסבירה שאם אריס גנב דבר מועט בחודש ניסן (שהוא זמן קציר) או בחודש תשרי (שהוא זמן בציר ואסיף) – אינו נחשב גנב, מפני שהוא חשב שזה מותר לו כדין פועל שאוכל תוך כדי העבודה. ויש מחלוקת גרסאות באיזה מאכלים הוא לא נפסל. **הרי"ף** ו**הרמב"ם** גרסו שהוא לא נפסל דווקא אם אכל מפירות שלא נגמרה מלאכתם שהם עוד לא מוכנים. כנגדם, **רש"י הרא"ש**, **בעל העיטור**, **הסמ"ג והטור** גרסו שהוא לא נפסל רק אם אכל בדבר שנגמרה מלאכתו, בדומה להיתר של פועל.

השו"ע (לד, טו) פסק לפי גרסת הרמב"ם, **והרמ"א** פסק לפי גרסת רש"י.

3. מקרי ביניים מהתורה

i. עובר על שבועתו

<u>איזו שבועה פוסלת</u>

מובא בגמרא (שבועות מד, ב) שאדם שחשוד על השבועה אינו יכול להעיד. המשנה קובעת שכלולים בזה שבועת העדות, שבועת הפקדון ושבועת שווא. אחר כך מבררת הגמרא מה דינה של שבועת ביטוי.

<u>ביאור מושגים</u>

נזכיר ש**שבועת עדות** היא שבועה שאדם נשבע על עדות שהעיד. **שבועת פקדון** היא שבועה שאדם נשבע שאין פקדון אצלו. **שבועת שווא** היא שבועה שאדם נשבע על עובדות מסוימות בצורה שקרית (למשל: בבוקר לא זורחת השמש). **שבועת ביטוי** קשורה למעשים שאדם עושה או לא עושה. כך למשל אם נשבע שאכל או לא אכל או שיאכל או לא יאכל. בכל פעם שעבר על שבועתו הרי שעבר על שבועת ביטוי.

וכך מובא שם (שבועות מז, א):

> וליתני נמי שבועת בטוי! כי קתני שבועה, דכי קא משתבע - בשקרא קא משתבע, אבל שבועת בטוי דאיכא למימר דבקושטא קא משתבע - לא קתני. תינח אוכל ולא אוכל, אכלתי ולא אכלתי מאי איכא למימר? תנא שבועת שוא וכל דדמי ליה.

אם כן, הגמרא השיבה שאין לכלול שבועת ביטוי להבא מפני שיכול להיות שהאדם לא יעבור על שבועתו, וגם אם יעבור, יכול להיות שעשה זאת כי יצרו לחץ עליו. ואמנם אם נשבע שבועת ביטוי לשעבר הרי הוא כלול בשבועת שווא.

ועוד מסופר בגמרא (כתובות פה, א):

> ההיא איתתא דאיחייבא שבועה בי דינא דרבא, אמרה ליה בת רב חסדא: ידענא בה דחשודה אשבועה [גרסת בה"ג: דמפקא שם שמים לבטלה], אפכה רבא לשבועה אשכנגדה.

לפי המקור הראשון, הוסכם על כל הפוסקים שאם אדם עבר על שבועת עדות, שבועת פקדון ושבועת שווא – הוא מוגדר כחשוד על

השבועה ופסול. אולם הם נחלקו האם לכלול גם מי שנשבע שבועת ביטוי להבא ועבר על שבועתו.

לדעת **רבנו תם**, **מהר"ם מרוטנבורג**, **הרמב"ם**, **רב האי גאון**, **הרא"ש והטור** מי שעובר על שבועת ביטוי להבא (אפילו כאשר כפאו יצרו) נפסל לעדות. הם הביאו ראיה מהסיפור של רבא לפי גרסת בה"ג, ממנה משמע שאדם שרגיל להוציא שם שמים לבטלה עבור שבועות ביטוי נפסל לעדות. לפי זה הם הסבירו שבגמרא בשבועות לא כללו שבועת ביטוי מפני שאין הכרח שאדם יעבור עליה אלא זה תלוי במעשיו.

כנגדם, **רש"י**, **ר"ח**, **ר"י**, **ראבי"ה וריב"א** סברו שמי שנשבע שבועת ביטוי להבא ועבר עליה לא נפסל, שהרי המשנה לא כללה אותם בקטגוריה של חשודים על השבועה. אבל אם נשבע שבועת ביטוי לשעבר – נפסל, וכך משמע בגמרא, שהרי נאמר שרק אם יכול להיות שלא יעבור על שבועתו לא ייפסל.

הריב"ש הכריע שהדבר תלוי: אם נשבע שלא יאכל ועבר על שבועתו – נפסל לעדות, אבל אם נשבע שיאכל ועבר על שבועתו – לא נפסל. הסיבה לכך היא שאם נשבע שלא יעשה משהו ואחר כך עשה – דומה למי שעובר על לאו ולכן נפסל.

השו"ע (לד, ה) פסק כדברי הרא"ש והטור, ולכן מי שעובר על השבועות השונות, כולל שבועת ביטוי. והביא ביש אומרים את רש"י ור"י, הסבורים שיש לפסול רק בשבועת ביטוי לשעבר. אולם **הסמ"ע** ו**הש"ך** העתיקו את דברי הריב"ש, ונטו לפסוק כמותו, וכ"כ **נתה"מ**. וכתב **כנה"ג** (הובא ב**פת"ש**) שגם לדעת הריב"ש הוא נפסל מדרבנן, כמו מי שעבר על איסור דאורייתא שאין חייבים עליו מלקות.

וכתב ר' משה מרוטנבורג (הובא ב**פת"ש**) על עדים שנשבעו שלא לגלות דבר לאף אחד ובסוף העידו על זה בבי"ד. הוא העלה שפסולים לעדות, ואע"פ שהריב"ש מיקל בשבועות כאלו, עדיין למדנו שהם נפסלים מדרבנן. ואין לתלות שחשבו שהם עושים מצווה ושלא חלה השבועה על כך, שהרי שנשבעו שלא יגלו וודאי שהתכוונו לבי"ד ולכן ידעו שחלה השבועה.

באשר למי שמוציא שם שמים לבטלה, **הרמ"א** (הובא ב**פת"ש**) כתב שהוא נפסל, אולם חברו **ר' נפתלי** כתב שיש מקום להכשירו.

<u>תליה באונס</u>

הריב"ש כתב שמי שנשבע לפרוע חוב ולא עשה זאת – אפשר לומר שגם מי שמחייב בשבועת ביטוי לא יחייב כאן, מפני שאפשר לתלות שלא היו אצלו מעות בזמן הפירעון ולכן היה אנוס (אלא אם כן יש עדים שהעידו שראו את הכסף אצלו. על פי בבא מציעא ה, ב). כך גם פסק **הרשב"א**. וסיים הריב"ש שדבר זה אין ראוי לאומרו בפני עם הארץ.

מקרה נוסף שכתב **הריב"ש** הוא שאם גויים דרשו ממנו להישבע שאין לו תכשיטים גנובים ועשה זאת ואחר כך מצאו אצלו את התכשיטים – לא בהכרח יש לפוסלו, מפני שאולי נשבע לשקר מהפחד שמא יהרגו אותו.

כנגדו, כתב **הרשב"א** שאם יש עדים על אדם שהוא עבר על שבועתו, הוא לא נאמן לומר שהיה שוגג או אנוס, כי לפי הסברה הזו כל

אדם יוכל לטעון שהיה שוגג וכך לא יהיו חשודים. את הסברה הזו הוכיח מדברי הגמרא (כתובות לג, א), לפיה עדים זוממים לא יכולים ללקות בגלל שהם לא בני התראה (אלא תמיד צריכים לשלם), כי אם היו בני התראה הם יוכלו לומר ששכחו אותה. **הרמ"א** (לד, ה) העתיק את דברי הרשב"א. אולם **הש"ך** טען שהרשב"א כתב שהוא לא נאמן רק כאשר התרו בו לפני שנשבע. ועוד כתב בשם **מהרש"ל** שאם עבר על שבועתו וטוען ששכח אותה (ואין עדים שהמלוה הזהיר אותו לפני כן) – לא נפסל. **הש"ך עצמו** כתב שזה נכון רק אם עבר על השבועה זמן רב אחרי שנשבע.

ועוד כתב **הב"י** בשם **הרשב"א** שאם אחד סייע לחברו לפתוח חלונות בקיר המשותף שלהם ונשבע לו שלא מחל לו, הוא לא נפסל על זה (למרות שהלכתית הדבר נחשב כהסכמה והוא כבר לא יוכל למחות בשכן) מפני שיוכל לטעון שלא התכוון לכך, ולגבי שבועה טענה כזו קבילה.

באשר ליכולת לתלות באונס, כתב **השבות יעקב** (הובא ב**פת"ש**) שהנשבע ליפרע בר"ח אדר ולא פרע אינו נפסל, משום שיכל לטעון שכוונתו הייתה על ר"ח שני, ואע"פ שכתב **הש"ך** (עג, לב) שחייב לפרוע בר"ח הראשון, יתכן ולא ידע את הדין הנ"ל.

<u>עובר על חרם</u>

דמיון לחומרא – **הרשב"א** כתב שמי שעובר על החרם דומה למי שעובר על השבועה ופסול אף הוא. וכך הובא ב**הגה"מ** שמי שפוסל את העובר על שבועת ביטוי מכאן ולהבא, פוסל גם את מי שעובר על החרם, מפני שהחרם דומה לשבועת ביטוי להבא, וכך גם פסק **הטור**.

לכ"ע יש להקל – **הריב"ש** כתב שאם הקהל הטיל חרם בנושא מסוים ואשה אחת עברה עליו, למרות שזה דומה לשבועת ביטוי להבא כאן יש להקל יותר מפני שהיא בעצמה לא נשבעה לעבור עליו אלא השביעו אותה.

סיבות חיצוניות – **האגודה** כתב שלא ראוי לפסול מי שעובר על החרם, מפני שבמצב כזה יכשירו רק אחד מאלף. וגם **הרא"ש** הדגיש שכדי לפסול אדם שעבר על חרם יש צורך שיבואו עדים שראו שהוא שמע על החרם וגם ראו בצורה ברורה שהוא עבר עליו. **השו"ע** (לד, ה) כתב שמי שעובר על חרם הקהל נפסל לעדות, בדומה למי שעובר על השבועה. ו**הסמ"ע** העתיק את דברי האגודה.

<u>מסרב להיכנס לתקנת הקהל</u>

כתב **המהרי"ק** שמי שמסרב להיכנס לתקנות קהל כדי לא לשלם קנסות אם יצטרך – אינו פסול לעדות, מפני שלא עומד באחת משתי הדרישות של פסול רשע (עבירה שחייב עליה מלקות או מיתה או לוקח מאחרים ממון לעצמו). **הסמ"ע** העתיק את דברי מהרי"ק.

ii. טבח שהכשיל את הרבים

הגמרא (סנהדרין כה, א) מספרת על טבח שיצאה טריפה מתחת ידו ונפסל לעדות. אחר כך הוא גידל את שערו וציפורניו כדי להראות שחזר בתשובה, ולכן רב נחמן סבר שיש להכשירו. אולם רבא ענה לו שכדי להוכיח את מעשיו יש צורך שילך למקום שלא מכירים אותו ויחזור בתשובה, ורק זה יהיה ראיה שהוא חזר בתשובה.

הטור כתב שהוא דומה לאוכל נבלות לתיאבון, מפני שבכך שהוא מכשיר את הנבלות הוא מרויח כסף, וכך גם **הרא"ש**, ולכן אין תנאי מסוים שבגללו הטבח נפסל.

ו**הרמב"ם** כתב:

> טבח שהיה בודק לעצמו ומוכר ויצאת טרפה מתחת ידו שהרי הוא בכלל אוכלי טרפה שהן פסולין לעדות.

יש לשים לב שהרמב"ם מנמק את הפסול שלו "שהרי הוא בכלל אוכלי טרפה", ולכן הדגש אצלו הוא על כך שאוכל טריפות. בפירוש **יד פשוטה** העיר שמדברי הרמב"ם במקום אחר מוכח שלדעת הרמב"ם מי שחשוד למכור לאחרים איסור, חשוד על כך שבעצמו הוא אוכל איסור, ולכן אסור לאכול אצלו בבית. כך הבין אותו **הב"י**, ולכן כתב שאפילו אם לא תהיה לו הנאה ממונית מהבדיקה הזו הוא ייפסל לעדות.

אולם **הטור** דייק מדבריו שהפסול קשור לממון שהוא מרוויח מהבדיקה הזו, ולכן אם בודק לאחרים ולא לעצמו – לא נפסל. הב"י דחה את דבריו של הטור, והסביר שלדעת הרמב"ם החומרא של טבח שבודק לעצמו היא רק לגבי תהליך התשובה (כפי שנפרט כאן).

השו"ע (לד, ו) פסק בסתם: "טבח שיצתה נבלה מתחת ידו פסול לעדות". **הסמ"ע** פירש אותו כמו הטור.

4. פסולים מדרבנן (ממון)

i. *דרכי שלום*

הגמרא (סנהדרין כה, ב) מלמדת:

> תנא: הוסיפו עליהן הגזלנין והחמסנין. - גזלן דאורייתא הוא - לא נצרכא אלא למציאת חרש שוטה וקטן. מעיקרא סבור: מציאת חרש שוטה וקטן לא שכיחא, אי נמי - מפני דרכי שלום בעלמא. כיון דחזו דסוף סוף ממונא הוא דקא שקלי - פסלינהו רבנן.

אם כן, הגמרא מלמדת שחז"ל הוסיפו על הפסולים שבמשנה גם גזלנים מדרבנן. הגמרא הדגימה את זה במקרה של מי שגזל מציאה של חש"ו (עליהם קבעה הגמרא [גיטין נט, ב] שהם אסורים רק מדרבנן). בתחילה חשבו לא לפסול מי שעשה כך בגלל שזה לא מצוי, אבל אחר כך ראו שאנשים מנצלים את ההיתר הזה ולכן החמירו בזה יותר. **הטור** העתיק דין זה וגם **הרמ"א** (לד, יג).

ii. *גזלן דרבנן*

הגמרא (סנהדרין כה, ב) מלמדת:

> תנא: הוסיפו עליהן הגזלנין והחמסנין... החמסנין, מעיקרא סבור: דמי קא יהיב, אקראי בעלמא הוא. כיון דחזו דקא חטפי - גזרו בהו רבנן.

הגמרא קבעה שחז"ל פסלו חמסנים לעדות, מפני שראו שהם לוקחים את החפץ מבעליו בכוח, למרות שהיו משלמים על זה. מצד שני, לימדה הגמרא (בבא מציעא ה, ב) שאנשים חושבים שאיסור לא תחמוד שייך רק כאשר אדם נותן כסף, אבל למעשה זה לא כך, ואפשר לעבור עליו גם אם האדם שילם כסף. מכאן דנו הפוסקים בשאלה האם חמסן פסול מהתורה או לא.

הרמב"ם והטור כתבו שחמסן פסול מדרבנן. והסביר **הב"י** באשר לגמרא בבבא מציעא, ממנה משמע שאפשר לעבור על איסור לא תחמוד גם אם אדם שילם עבור החפץ, שאפשר להסביר בעקבות **תוספות** שבעצם הגמרא בב"מ לא באה להוציא מהתפיסה של הלאו הזה אלא לאשר שבאמת אדם לא עובר על איסור לא תחמוד כאשר נותן כסף.

כנגדם, **רי"ו** הביא דעה שי"א שהוא נפסל מהתורה, ו**רי"ו עצמו** נטה לומר שהפסול הוא מדרבנן.

השו"ע (לד, יג) פסק כשיטת תוספות, שחמסן פסול מדרבנן.

iii. *רועים*

מלמדת הגמרא (סנהדרין כה, ב):

> תנא: עוד הוסיפו עליהם הרועים, הגבאין והמוכסין.
>
> רועים – מעיקרא סבור אקראי בעלמא הוא, כיון דחזו דקא מכווני ושדו לכתחילה – גזרו בהו רבנן. אמר רבא: רועה שאמרו - אחד רועה בהמה דקה ואחד רועה בהמה גסה. ומי אמר רבא הכי? והאמר רבא: רועה בהמה דקה בארץ ישראל - פסולין, בחוצה לארץ - כשרין. רועה בהמה גסה - אפילו בארץ ישראל כשרין! - ההוא במגדלים איתמר... אמר רב יהודה: סתם רועה – פסול.

אם כן, לדעת רבא אם האדם מגדל את הצאן בבית שלו אז תלוי הדבר: מגדל בהמה גסה שקל לשמור אותה בבית – כשר גם בארץ ישראל, ומגדל בהמה דקה שיכולה לברוח החוצה – פסול בארץ ישראל. אבל אם הוא רועה בחוץ – גם מגדל בהמה גסה פסול בכל מקום, בגלל שהיא נכנסת לשדות אחרים.

כנגדו, רב יהודה כתב בצורה כללית שסתם רועה הוא פסול.

ועוד מבארת הגמרא (בבא מציעא ה, ב) את שיטת רב יהודה יותר:

> תיפוק ליה דהוה ליה רועה, ואמר רב יהודה: סתם רועה פסול! - לא קשיא, הא - דידיה, הא - דעלמא. דאי לא תימא הכי, אנן חיותא לרועה היכי מסרינן? והא כתיב לפני עור לא תתן מכשל? אלא: חזקה, אין אדם חוטא ולא לו.

אם כן, רב יהודה פסל רק כאשר רועה את הבהמות שלו, אבל אם הוא רועה בהמות של אחרים אין לפוסלו, מפני שהוא לא יחטא בשביל אחרים.

למעשה פסקו הפוסקים כשיטת רב יהודה – **הרי"ף**, **הרא"ש** ו**רי"ו**. לכן סתם אדם שרועה את הבהמות שלו פסול, וסתם אדם שרועה את הבהמות של חברו – כשר, עד שיוודע שהוא רועה בשדות אחרים. אמנם **הרמב"ם** הוסיף את דבריו של רבא, וחילק בין רועה למגדל.

ו**הב"י** הסביר שרוב הפוסקים לא יצרו את החלוקה של רבא היות והם היו רחוקים מא"י. **השו"ע** (לד, יג) כתב רק את דין הרועים והשמיט את דין המגדלים כי לא היה מצוי.

iv. *מוכסים וגבאים*

כאמור, הגמרא (סנהדרין כה, ב) קבעה שחז"ל הוסיפו לפסולים מדרבנן את המוכסים והגבאים. ועוד כתוב שם:

> הגבאין והמוכסין, מעיקרא סבור: מאי דקיץ להו קא שקלי, כיון דחזו דקא שקלי יתירא פסלינהו... אמר רב

יהודה: סתם רועה - פסול, סתם גבאי - כשר.

אם כן, הגמרא הסבירה שבתחילה חשבו שגבאים והמוכסים לוקחים את מה שמגיע להם, אולם אחר כך פסלו אותם כיוון שראו שהם לוקחים יותר מדי. ועוד כתב רב יהודה שסתם גבאי כשר, ואפשר לדייק משם שסתם מוכס פסול.

פסקו **הרמב"ם והטור** שסתם מוכס פסול, ואילו סתם גבאי כשר עד שימצאו אחרת.

רבנו חננאל כתב שהמוכס גובה את המכס לפי אומד הדעת ולכן מן הסתם לוקח מחלק מאנשים מעט מדי ומאחרים יותר מדי, בניגוד לגבאי שלוקח סכום קבוע.

כנגדו, **הב"י** הציע לומר שגבאי מקבל מהמלך שכר קבוע ולכן פחות יש חשש שהוא יקח יותר מדי, בניגוד למוכס שאין לו שכר קבוע מהמלך, ולכן לוקח סכום משתנה.

השו"ע (לד, יד) פסק לפי פירושו בב"י, **הרמ"א** הביא את פירוש ר"ח, ו**הסמ"ע** הסביר שמוכס הוא מי שגובה לפי רכוש האנשים (דבר לא ידוע ולכן שייכת רמאות), אבל גבאי גובה לפי כמות הנפשות (דבר ידוע ופחות שייכת רמאות). הוסיף **השו"ע** שאם נודע שהגבאי רימה אפילו פעם אחת הוא פסול. והוסיף **הסמ"ע** ע"פ **תוספות** שאפילו אם החזירו את מה שלקחו, פסולים כל זמן שעסוקים באותו עניין.

ו. משחקים בקוביא

הגמרא מלמדת (סנהדרין כד, ב):

ואלו הן הפסולין - המשחק בקוביא והמלוה בריבית, ומפריחי יונים... אמר רבי יהודה: אימתי - בזמן שאין להן אומנות אלא הוא, אבל יש להן אומנות שלא הוא - כשרין.

ועוד מובא בגמרא:

משחק בקוביא מאי קא עביד? - אמר רמי בר חמא: משום דהוה אסמכתא, ואסמכתא לא קניא. רב ששת אמר: כל כי האי גוונא - לאו אסמכתא היא. אלא: לפי שאין עסוקין ביישובו של עולם. מאי בינייהו? - איכא בינייהו דגמר אומנותא אחרית, דתנן אמר רבי יהודה: אימתי - בזמן שאין להן אומנות אלא הוא, אבל יש להן אומנות שלא הוא – כשרים. אלמא טעמא דמתניתין - משום יישובו של עולם הוא, קשיא לרמי בר חמא! וכי תימא פליגי רבנן עליה דרבי יהודה - והא אמר רבי יהושע בן לוי: כל מקום שאמר רבי יהודה אימתי ובמה - אינו אלא לפרש דברי חכמים. רבי יוחנן אמר: אימתי - לפרש, ובמה - לחלוק. ודכולי עלמא, אימתי לפרש הוא! - גברא אגברא קא רמית? - מר סבר: פליגי, ומר סבר: לא פליגי.

אמר רבי יהודה אימתי. אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר: הלכה כרבי יהודה.

בגמרא הובאה מחלוקת אמוראים מה הטעם שחכמים פסלו משחק בקוביא. רמי בר חמא טען שיש בזה בעיה של אסמכתא (צורת קניין שאיננה קבילה הלכתית), ואילו רב ששת טען שהאנשים הללו אינם עוסקים ביישובו של עולם. הגמרא ניסתה להוכיח מדברי ר' יהודה כדעת רב ששת, לפיו כל המשנה עוסקת בשאלת יישובו של עולם. למעשה היא קבעה שרמי בר חמא הבין שחכמים חולקים על ר' יהודה, והטעם שלהם דומה לשלו.

הרי"ף פסק לפי ר' יהודה כפי שהסביר אותו רב ששת, מפני שהגמרא פסקה הלכה כמותו. וגם **הטור** ו**הרמב"ם** פסקו כך, והוסיפו שזה נכון גם אם משחקים בכל דבר אחר ולא רק בקוביא. ממילא יוצא לפי כולם שאם לאדם המשחק יש אומנות אחרת הוא לא ייפסל.

הסמ"ע דייק יותר בלשון, והציע לומר שיש מחלוקת בטעם פסול משחק בקוביא, שלפי הרמב"ם בגלל שהוא לא עוסק ביישובו של עולם הרי הוא בחזקת אוכל אבק גזל. אולם רש"י והטור כתבו שהואיל והוא לא עסוק ביישובו של עולם הוא לא בקי במשא ומתן ואינו ירא חטא.

נ"מ:

א. לפי הרמב"ם אם הוא עשיר גדול אף שאינו עוסק בישובו של עולם אינו נפסל שאינו מתפרנס מן הכסף הזה, אך לפי רש"י עדיין ייפסל, כי הוא לא מעריך ערך של עבודה.

ב. אם יש לו אומנות שלא מפרנסת די צרכו לפי הרמב"ם ייפסל ולפי רש"י לא.

השו"ע (לד, טז) פסק כשיטת הרמב"ם.

vi. מפריחי יונים

הגמרא מלמדת (סנהדרין כד, ב):

> ואלו הן הפסולין – המשחק בקוביא והמלוה בריבית, ומפריחי יונים... אמר רבי יהודה: אימתי - בזמן שאין להן אומנות אלא הוא, אבל יש להן אומנות שלא הוא - כשרין.

ועוד מלמדת:

> ומפריחי יונים. מאי מפריחי יונים? הכא תרגומה: אי תקדמיה יונך ליון, רבי חמא בר אושעיא אמר: ארא. מאן דאמר אי תקדמיה יונך ליון - מאי טעמא לא אמר ארא? - אמר לך: ארא - מפני דרכי שלום בעלמא. ומאן דאמר ארא, מאי טעמא לא אמר אי תקדמיה יונך ליון? - אמר לך: היינו משחק בקוביא. ואידך: תנא תולה בדעת עצמו, ותנא תולה בדעת יונו.

הסבר אחד הוא שהאדם מנסה לבצע תחרות בין החיות, ואפשרות שניה היא שהוא גורם ליונים מסוימות להגיע אליו בעזרת יונה מאולפת שלו. ההסבר הראשון לא רלוונטי ליונים דווקא, ובעצם דומה למשחק בקוביא, שמנסה להרוויח כסף שלא באמצעות עמל. וההסבר השני נכלל באיסור דרכי שלום, מפני שאין כאן גזל ברור.

הטור פסק כמו ההסבר הראשון, ולכן מפריח יונים פסול רק כאשר אין לו אומנות אחרת, ואילו **הרמב"ם** פסק כמו ההסבר השני, ולכן מפריחי יונים ביישוב פסולים מפני שגוזלים יונים של אחרים. אחר כך הציג את משחקים בקוביא, וכתב שגם מי שמשחק בכל עוף או חיה ועושה בהם תחרות ואין לו אומנות אחרת – פסול.

השו"ע והרמ"א (לד, טז) פסקו כמו שיטת הרמב"ם.

vii. סוחרי שביעית

מבואר בגמרא (סנהדרין כד, ב) שגם סוחרי שביעית פסולים לעדות. והסביר **הרמב"ם** שאלו אנשים שיושבים בטלים, וכאשר מגיעה השמיטה הם מתחילים לסחור בפירות ההפקר כדי להרוויח כסף, ובכך עוברים על איסור. **הטור** השמיט את הדין הזה, מפני שסבר שהשמיטה נוהגת בארץ ישראל בלבד,

והוא לא עסק בדינים ששייכים אליה. **השו"ע** (לד, טז) העתיק את דברי הרמב"ם.

viii. נוטל שכר להעיד

הגמרא (בכורות כט, א) מלמדת שדיין שנוטל שכר כדי לדון הדינים שלו בטלים. כך פסק **השו"ע** (חו"מ ט, ה). ברוח זו, כתב **הב"י** שמי שנוטל שכר כדי להעיד עדותו בטלה. העתיקו **הד"מ**, והוסיף בשם **הרשב"א** שזה נכון רק אם ראה את העדות ואז דורש כסף כדי להעיד, אבל מותר לקחת כסף כדי לראות עדות מסוימת. **הרמ"א** (לד, יח) העתיק את הפסול של נוטל שכר להעיד, ציין את הגבלת הרשב"א, וגם כתב שבניגוד לשאר פסולי דרבנן, הוא לא צריך הכרזה אלא הדין בטל מאליו, ואם החזיר את הממון הוא חוזר לכשרותו. **הפת"ש** כתב שמשמע מלשון הרמ"א שהוא פסול מדרבנן. ועוד כתב שלדעת **הר"ן** אחרי שהחזיר את הכסף עליו להעיד מחדש, אם כי **הנוב"י** כתב שעדותו הופכת לכשרה באופן אוטומטי.

ועוד כתב **הרמ"א** שדיין שסיים לדון, אסור לבעל הדין שזיכה אותו לתת לו מתנה. **הפת"ש** כתב שבניגוד לדיין, אם עד קיבל שכר לאחר שהעיד – מותר לו לקבל.

5. פסולים נוספים מדרבנן

i. עם הארץ

<u>עם הארץ גמור</u>

הגמרא (קידושין מ, ב) מלמדת שמי שלא מקפיד על מקרא, משנה ודרך ארץ פסול לעדות. **הרמב"ם** הסביר שיש עליו חזקה שהוא עובר על רוב העבירות שיבואו לידו. ועוד הוסיף שהכלל הוא שסתם תלמיד חכם כשר לעדות עד שיווכח אחרת, וסתם עם הארץ פסול עד שיווכח אחרת. ועוד הוסיף שמי שסומך על עדות עם הארץ עתיד לתת את הדין מפני שמוציא ממון שלא כהוגן. כל זה הועתק **בטור** ו**בשו"ע** (לד, יז).

<u>עם הארץ שנוהג בדרך ארץ</u>

מצאנו בחז"ל כמה התייחסויות לגבי קבלת עדות מעמי ארצות מסוגים שונים. במקום אחד (פסחים מט, ב) מובא שלא מקבלים עדות מעמי ארצות ולא מוסרים להם עדות. אולם במקום אחר (חגיגה כב, א) ר' יוסי קבע שאפשר לסמוך על עדות עם הארץ לגבי טהרת מאכלים כדי שלא יבוא כל אחד לבנות במה לעצמו. והוסיף על כך רב פפא שכיום מקבלים עדות של עם הארץ על יסוד דברי ר' יוסי. לאור זאת דנו הראשונים כיצד ליישב את הסוגיות.

רש"י ו**הר"ן** ציינו שהגמרא בפסחים חולקת על הגמרא בחגיגה ולדעתה לא ניתן לקבל מהם כלל. להלכה נראה שיש לפסוק כר' יוסי.

הגאונים, הרי"ף ו**הרמב"ם** הציעו שהגמרא בפסחים עוסקת בעם הארץ גמור, שאת עדותו אין לקבל כלל, ואילו הגמרא בחגיגה עוסקת בעם הארץ שנוהג בדרך ארץ או במצוות, ולהלכה אפשר לקבל ממנו את העדות.

ו**הרא"ש** הבין שר' יוסי עוסק בעם הארץ גמור, ולדעתו אפשר לקבל ממנו עדות כדי לא ליצור מחלוקת, אבל למעשה הלכה כמו הגמרא בחגיגה שלא חילקה בדבר. אולם **מהטור** משמע שאין להכשירם כלל, ולכן נראה שהבין שגם הרא"ש לא בא להכשיר.

השו"ע (לד, יז) פסק כשיטת הרמב"ם. **הסמ"ע** ביאר שיש שלושה סוגי עם הארץ: א. אם לא לומד תורה, לא מקיים מצוות ולא מקפיד על דרך ארץ – פסול בדיעבד. ב. לומד תורה, נראה שמקיים מצוות ועוסק בדרך ארץ – כשר. ג. ידוע שהוא לא למדן ולא ידוע אם מקיים מצוות ושומר על דרך ארץ, לא מוסרים לו עדות לכתחילה אבל הוא לא נפסל.

ii. בזויים

אוכל בשוק

הגמרא (קידושין מ, ב) מלמדת שמי שאוכל בשוק דומה לכלב, ויש אומרים שהוא פסול לעדות. ופסקה הגמרא הלכה כמותם. נחלקו הראשונים מי הוא האוכל בשוק. **ר"ח** הסביר שהוא חוטף משל אחרים ואוכל (ואינו נחשב גזלן כי אוכל פחות משווה פרוטה). **ר' אליהו** הסביר שהוא הולך בין הדוכנים בשוק וטועם קצת מכל אחד, ונותן למוכרים תחושה שעומד לקנות. **רבנו תם** הסביר שזה מי שקובע את סעודתו בשוק ולא בביתו. ו**הרמב"ם** הסביר שזה מי שאוכל בפני אנשים רבים. **השו"ע** (לד, יח) פסק כשיטת הרמב"ם.

הולך ערום בשוק

הגמרא (יבמות סג, ב) כותבת שהקב"ה שונא אנשים שהולכים ערומים בשוק. בעקבות זאת פסק **הרמב"ם** שמי שהולך ערום בשוק נפסל לעדות מפני שהוא לא מקפיד שלא להעיד עדות שקר. וכך פסקו **הטור** ו**השו"ע** (לד, יח).

מקבל צדקה מגויים

הגמרא (סנהדרין כו, ב, ע"פ **רש"י**) קובעת שאנשים שמקבלים צדקה מהגויים נפסלים לעדות כאשר עושים זאת בפרהסיא וכשיש להם אפשרות אחרת להתפרנס. כך פסקו **הטור** ו**השו"ע** (לד, יח).

iii. מוסרים ומשומדים

מובא בגמרא (ע"ז כו, א) שמינים, מוסרים ומומרים – לא מצילים אותם אם נפלו לבור, ואף אפשר להפיל אותם, והם גרועים מגויים, מפני שגויים אסור להפיל לכתחילה. בעקבות זאת כתבו **הרמב"ם** ו**הטור** שמוסרים, מינים, אפיקורסים ומשומדים פסולים לעדות.

וכתב **מהרי"ו** שגם אם מי שמסרו את ממונו מחל למוסר, המוסר עדיין פסול עד שהוא ישוב בתשובה. וכך משמע **מהרמב"ם** ו**מהרא"ש**.

השו"ע (לד, כב) פסק דין זה, ו**הרמ"א** העתיק את דברי מהרי"ו על מוסר.

הפנים מאירות (הובא ב**פת"ש**) כתב שפעם העידו על אחד העדים שמסר את ממונו של חברו לגויים, והיה מי שפסל את העד הזה. אולם הפנים מאירות עצמו הוכיח מהש"ך ומאחרונים נוספים שהחיוב על דין מוסר הוא רק מדרבנן (בדומה לדינא דגרמי) ועוד לא הכריזו עליו, ועוד כתב שיש להיזהר עם האשמה כזו כי יש כאלו שמעידים על חבריהם סתם. **הבית מאיר** דחה אותו וטען שהמוסר עבר על 'לא תלך רכיל'. **הפת"ש** **עצמו** השיב על כך שזה איסור תורה שלא לוקים עליו ולכן בפשטות צריך הכרזה, וכל עוד לא הכריזו אין לפוסלו.

iv. *שונא לחברו*

הגמרא (ברכות נח, א) מספרת שפעם ר' שילא הלקה אדם שבעל מצרית והוא הלשין עליו למלך. נעשה לו נס ואליהו הנביא הציל אותו, ואז ר' ינאי הרג אותו כי ראה שרצה לסבך אותו יותר. בעקבות זאת כתב **הגהות אשר"י** שאדם שאמר לחברו שהוא שונא אותו ומצהיר בפני רבים שילשין עליו למלך – פסול לעדות. והוסיף **הב"י** שהדבר נכון כאשר הוא עשה מעשה והלך להלשין או שהתרו בו והוא לא מקשיב, כי אחרת יכול להיות שהוא סתם מאיים.

וגם **רב פלטוי גאון** כתב בדומה לכך שהמאיים פסול הואיל ומעיז פניו בפרהסיא. אמנם **מהרי"ק** כתב שמשמע **שהרמב"ם** לא פוסל אדם כזה.

השו"ע (לד, כ) פסק ששונא שהצהיר שימסור את ממון חברו פסול לעדות.

v. *גוי ועבד*

מובא בגמרא שעדות יכולה להתבצע בפני אנשים שהם בני ברית, והסבירה הגמרא שגויים ועבדים לא כלולים בזה ולכן פסולים לעדות. ובכל זאת, מובא **בהגהות אשר"י** ש**רבנו יקר** היה מכשיר לעדות גויים שמוחזקים בכשרות, וכך אפשר לדייק מהגמרא (גיטין ט, ב). אולם **הגהות אשר"י עצמו** ו**שאר הפוסקים** חלקו עליו ופסקו כמו הגמרא שלפנינו. **השו"ע** (לד, יט) פסק כמו רוב הפוסקים.

vi. *מקרים נוספים*

באשר לפצוע דכא וכרות שפכה, קבעו **תוספות** שהם כשרים, למרות שלא ראויים לבוא בקהל. באשר לערל שמתו אחיו מחמת מילה, כתב **הגהות אשר"י** שהוא כשר לעדות. **השו"ע** (לד, כא) פסק את שני הדינים הללו.

ד. חזרה בתשובה

תחילה נביא את דבריו של **הרמב"ם** המסביר את החלוקה העקרונית:

> ואם ספג מלקות חזר להיות כשר לעדות כמו שאמרנו ונקלה אחיך וכו' כיון שנקלה הרי הוא אחיך. זהו העיקר האחד.
>
> והעיקר השני שכל הלוקח ממון שלא בצדק אף על פי שאינו חייב מלקות הרי זה פסול לעדות... ותשובת אלו הסוג וחזרתם להיות כשרים לעדות, היא שיחזירו ממון שלקחו שלא בצדק לבעליו, ואם אפשר מחזירין את הדבר שלקחו בעין ויתרחקו מאותם המעשים לגמרי ואפילו מדרך המותרת שבהם כגון שיחזיר מקבל הרבית כל מה שלקח ולא יתעסק ברבית ואפילו עם גוים שהוא מותר... וכאשר תתפרסם על אחד מהם תשובה כזו והעידו עדים בכך, ושהיה אפשר לו לעשות את העבירות שהיה רגיל לעשות ולא עשה מחמת התשובה, הרי זה חזר לכשרותו.

1. עבירות עם עונש

i. *מחוייב מלקות*

מובא בגמרא (מכות כג, א) שאדם שהיה מחוייב מלקות ולקה – חזר לכשרותו, וזאת על פי הפסוק "ונקלה אחיך לעיניך", שאחרי שנקלה חזר להיות אחיך. לאור זאת פסקו **הרמב"ם והטור** שאדם שמחוייב מלקות בגלל עבירה ולקה – חזר לכשרותו, וכך פסק **השו"ע** (לד, כט).

<u>תחילתו וסופו בכשרות</u>

כתב **הש"ך** שלגבי פסולים מחמת עבירה אין צורך להקפיד שיהיה תחילתו וסופו בכשרות (כמו בפסול קרובים), ולכן אם חזרו בתשובה יוכלו להעיד על דברים שראו כאשר היו פסולים. אולם **הבאר היטב**, **הנוב"י** וגם סבו **ר' העשיל**, **המחנה אפרים והברכי יוסף** סבורים שיש צורך להקפיד על תחילתו וסופו בכשרות גם בפסולים מחמת עבירה, בדומה לקרוב שהתרחק (שו"ע לג, יג), ועוד יש לחשוש שכשהיה פסול לא דקדק בעדות כמו גוי (שו"ע לה, ז). כמו כן, כמה פוסקים (**נתיבות המשפט**, **בנו של המחנה אפרים**, **התומים** וספר **עזרת נשים**) טענו ש**הש"ך** להלן (לה, ז) חזר בו מדין זה, שהרי פסל עדות של אנוסים שחזרו ליהדות.

אולם **החת"ס** ו**הדגמ"ר** כתבו שפסולים מחמת עבירה שאינה קשורה לממון אין לפסול מה שראו לפני כן, משתי סיבות: א. עבירות כאלו בידו לשוב בתשובה בקלות (רק צריך להרהר תשובה) ולכן הוא לא נחשב מחוסר מעשה. ב. לגבי עבירה הקשורה לממון נאמר "להיות עד חמס" ומכאן שהוא נקרא עד אבל פסול, אבל לגבי פסול מחמת עבירה נאמר "אל תשת רשע עד" ומכאן שכאשר הוא רשע אינו יכול לשמש כעד, אבל אם חזר בו הרי הוא כשר בחזרה.

הפת"ש עצמו הכריע כדעת הפוסלים, אבל העיר ש**קצוה"ח** כתב שאם אדם סמך על דברי הש"ך הרי שהוא יכול לומר לומר "קים לי" ולמנוע הוצאה של ממון ממנו.

ii. משומד

כתב **מהרי"ק** בשם **המרדכי** שמשומד שחזר בו מדרכו הרעה וקיבל עליו תענית לכפרה – חזר לכשרותו, אע"פ שעוד לא סיים את תהליך התשובה שלו. הוא הביא על כך ראיה מהגמרא (בכורות מה, ב) בה נאמר שכהן שנשא גרושה פסול לכהונה עד שידיר אותה הנאה ממנו, ולא צריך לגרש אותה בפועל.

הרמ"א (לד, כב) העתיק את דברי מהרי"ק לגבי משומד.

הסמ"ע הביא בשם **תרוה"ד** שהטעם הוא שהואיל והיה מעורב בין הגויים שיש להם את כל התאוות והוא בא להבדל מהם לא החמירו עליו ומחזיקים אותו שודאי יעשה תשובה שלמה. אולם **הש"ך** כתב שהסברה שלו נראית קשורה דווקא למומר לע"ז, אולם מקור הדין של זה הוא לגבי כהן שנשא גרושה, והסברה היא שהואיל וקיבל מסתמא יקיים.

בשו"ת **חמדת שלמה** (הובא ב**פת"ש**) כתב שמבואר במהרי"ק שהוא צריך להתחיל את תהליך התשובה.

iii. עבירה ללא עונש

הב"י הסתפק מהי החזרה בתשובה של אדם שלא התרו בו על מעשיו ולכן אי אפשר להענישו. **רי"ו** כתב שרק בחשוד על השבועה יש צורך בתשובה משמעותית של ללכת למקום אחר ולהצהיר שחטא בעבר (כפי שנפרט להלן), אבל בשאר עבירות מספיק שילך לבית דין שבעירו ויצהיר שלא יעבור על כך יותר.

אמנם יש מחלוקת האם יש צורך בקבלה לעתיד של חוטא כזה. **הב"י** הציע שהחוזר

בתשובה יקבל על עצמו קבלה מסוימת (כפי שנפרט להלן בעבירות ממוניות) כדי למנוע מהחטא לחזור שוב, אם כי אחר כך הסתייג וטען שאפשר שזה שייך רק בעבירות ממוניות. אולם **הד"מ** כתב שהצורך בקבלה לעתיד נכון רק כאשר מלאכתו של האדם היתה קשורה לגזל ממון, אבל אם עבר עבירה פעם אחת וחזר בתשובה – די בזה.

הרמ"א (לד, לג) העתיק את דברי רי"ו, והוסיף שאם העבירו אותו ממלאכתו בגלל העבירה – דינו כטבח שיובא להלן.

2. עבירות שקשורות לממון

i. מקורות חז"ל

מובא בגמרא (סנהדרין כד, ב):

> המשחק בקוביא... ואימתי חזרתן - משישברו את פיספסיהן ויחזרו בהן חזרה גמורה, דאפילו בחנם לא עבדי. מלוה בריבית... ואימתי חזרתן - משיקרעו את שטריהן ויחזרו בהן חזרה גמורה, אפילו לנכרי לא מוזפי. ומפריחי יונים... ואימתי חזרתן - משישברו את פגמיהן, ויחזרו בהן חזרה גמורה, דאפילו במדבר נמי לא עבדי. סוחרי שביעית... ואימתי חזרתן - משתגיע שביעית אחרת ויבדלו. ואמר רבי נחמיה: לא חזרת דברים בלבד אמרו, אלא חזרת ממון. כיצד? אומר: אני פלוני בר פלוני כינסתי מאתים זוז בפירות שביעית, והרי הן נתונין במתנה לעניים.

כמו כן, לגבי חשוד על השבועה מובא בירושלמי (סנהדרין ז, ד):

> החשוד בשבועה מאימתי מקבלין אותו משיבוא בב"ד ויאמר חשוד אני.

ii. גנב וגזלן

כתב **הרמב"ם** (עדות י, ד; יב, ד) שגנב וגזלן שהחזירו את הממון שגנבו – פסולים עד שיוודע שחזרו בהם מדרכם הרעה.

אולם אצל ראשוני אשכנז הדבר היה פחות ברור. **הרא"ש** כתב: "ובשאר כל ממון אם בא לידו באיסור ורוצה לעשות תשובה צריך להוציא הממון מתחת ידו". **והגהות אשר"י** כתב שיש להסתפק מהי התשובה המלאה של גזלן, מפני שבגמרא הובאה תשובה רק לבעלי עבירות חמורות וקבועות יותר. כמו כן, לאחר ש**הטור** הביא את דברי הרמב"ם, הוא כתב שלדעתו מספיק שהם רק יחזירו את הגזילה ותו לא. כדי לסביר את הרמב"ם הוא הציע שבגלל שבית הדין כפה אותם לשלם, אין בכך תשובה שלמה, ולכן צריך משהו נוסף. העיקרון הזה, לפיו חובה שהתשובה תגיע מהאדם עצמו ולא תנחת עליו מלמעלה, מופיעה בדברי **הרא"ש**.

בדורות הבאים, **הב"י** הסביר בדעת הרמב"ם שבגלל שמדובר בחטא שקשור לממון יש צורך בגילוי של חזרה בתשובה ולא רק בהשבת הגזילה. ו**הד"מ** כתב שהצורך בחזרה בתשובה יסודית נכון רק כאשר האדם התמיד בחטא הזה פעמים רבות כמו מלווה בריבית, אבל אם גזל או גנב או שימש כעד זומם באקראי די בזה, וכך כתב **הב"י** בשם **בעל העיטור**.

השו"ע (לד, כט) העתיק את דברי הרמב"ם, שפסולי ממון כמו גנב וגזלן פסולים עד שיחזירו ויעשו תשובה. ואילו **הרמ"א** הזכיר את הקולא במי שלא רגיל בעבירות אלו

והוסיף את חילוק הטור, שאם כפו אותם להחזיר זה לא נחשב לתשובה.

iii. מלווה בריבית

כפי שהוזכר לעיל, הגמרא (סנהדרין כד, ב) מלמדת שמלווה בריבית נחשב לחוזר בתשובה כאשר יקרע את השטרות שחייב בהן ריבית, ויקבל על עצמו לא להלוות בריבית אפילו לגויים. כך פסק **הרמב"ם**. **הרא"ש** ו**הטור** הוסיפו שכמובן שיש צורך להחזיר את הריבית שלקח מהאנשים, ואם לא יודע למי להשיב – יעשה בזה צרכי ציבור. **השו"ע** (לד, כט) העתיק דין זה.

iv. משחקים בקוביא

כפי שלמדנו, מובא בגמרא (סנהדרין כד, ב) שמשחקים בקוביא שבים בתשובה כאשר ישברו את כלי המשחק שלהם ויקבלו על עצמם לא להמשיך עם ההרגל הרע הזה אפילו בחינם. כך פסקו **הרמב"ם** ו**השו"ע** (לד, ל). לגבי השבת הממון, **הב"י** כתב שמשמע מ**הרא"ש** שצריך להשיב את הממון. אולם **הסמ"ע** כתב שלפי סברת הרא"ש לא צריך להחזיר כי זה רק אבק גזל. **ורי"ו** כתב שצריך להחזיר מעות שהרויח בקוביא מפני שאסמכתא הם, ויש אומרים שלא צריך ולכך הוא נטה. **הגר"א** כתב שגם לדעת **הרמב"ם**, הסבור שאסמכתא לא קונה, צריך להחזיר. **הרמ"א** (לד, לא) כתב שגם כאן צריך להחזיר מה שלקח.

v. מפריחי יונים

מובא בגמרא (סנהדרין כד, ב) שמפריחי יונים יכולים לשוב בתשובה כאשר ישברו את כלי המשחק שלהם ויקבלו על עצמם לא להמשיך עם ההרגל הרע הזה אפילו במדבר. דין זה הועתק ב**רמב"ם**, **ובטור**, אך הוא שינה וכתב שלא יעשו בחינם, בהתאם לפירושו שמפריחי יונים אלו עורכי תחרויות בין חיות. **השו"ע** (לד, לא) העתיק את לשון הרמב"ם. לגבי השבת הממון ראה לעיל.

vi. סוחרי שביעית

באשר לסוחרי שביעית מובא בגמרא (סנהדרין כד, ב) שצריך שתגיע השביעית הבאה והם יצהירו בצורה ברורה שהם כבר לא חוטאים בזה. **רש"י** כתב שהכוונה שבפועל יפזרו את הפירות, **והרמב"ם** כתב שהם יצהירו בכתב את הדברים הללו. **השו"ע** (לד, לב) העתיק את לשון הרמב"ם.

vii. חשוד על השבועה

באשר לחשוד על השבועה, למדנו שמופיע ב**ירושלמי** (שבועות ז, ד) שהוא נחשב לשב בתשובה כאשר יזדקק לשבועה בבית דין, ואז יימנע מלהישבע ויצהיר שהוא חשוד. גם בדין זה יש הבדל מסוים בין גישות שונות. **הרי"ף** העתיק את דברי הירושלמי, ואף הציע שאם הוא יזדקק לשבועה בבית דין וישלם במקום להישבע – יחזור לכשרותו. וכך פסקו **הרמב"ם והטור**.

כנגדם, **הגהות אשר"י** כתב שאמנם הוא צריך להשיב את הממון שהרוויח בעזרת השקר, והתלבט האם צריך לדרוש ממנו תשובה גדולה כמו מלווה בריבית ודומיו. באשר לירושלמי, יתכן שהוא עוסק בשבועת ביטוי שאין בה עונש ממוני ולכן הוא דרש תשובה מסוימת, אבל בתשובה שקשורה לממון ייתכן שצריך משהו גדול יותר.

השו"ע (לד, לג) העתיק את שתי הפתרונות של הרמב"ם.

viii. טבח

הגמרא מלמדת (סנהדרין כה, א):

> ההוא טבחא דאישתכח דנפקא טריפתא מתותי ידיה, פסליה רב נחמן ועבריה. אזל רבי מזיה וטופריה. סבר רב נחמן לאכשוריה. אמר ליה רבא: דילמא איערומי קא מערים? - אלא מאי תקנתיה? כדרב אידי בר אבין. דאמר רב אידי בר אבין: החשוד על הטריפות - אין לו תקנה עד שילך למקום שאין מכירין אותו, ויחזיר אבידה בדבר חשוב, או שיוציא טריפה מתחת ידו בדבר חשוב משלו.

אם כן, היה טבח שמצאו אצלו טריפה, ורב נחמן פסל אותו לעדות. אחר כך גידל את ציפורניו כתשובה, אבל רבא אמר לו שיכול להיות שהוא מערים, ולכן דרש שהוא יבצע תשובה גדולה יותר: ילך למקום שלא מכירים אותו ויחזיר אבידה ששווה הרבה כסף או שיוציא לאשפה טריפה יקרה ולא ימכור לאחרים.

הרמב"ם כתב (עדות יב, ט):

> וכן טבח שהיה בודק לעצמו ומוכר ויצאת טרפה מתחת ידו שהרי הוא בכלל אוכלי טרפה שהן פסולין לעדות, הרי זה פסול לעדות עד שיראה ממעשיו שניחם על רעתו, וילבש שחורים ויכסה שחורים וילך למקום שאין מכירין אותו ויחזיר אבדה בממון חשוב, או יוציא טרפה מתחת ידו בדבר חשוב.

אם כן, הוא מפרט את תהליך התשובה שמופיע בגמרא כאשר בדק לעצמו ומכר. **הב"י** כתב שאם הוא בודק לעצמו אזי יש שייכות ממונית לחטא שלו ולכן הוא צריך תשובה גדולה, אבל אם הוא בודק רק לאחרים די לו בתשובה פשוטה. הדין העקרוני (ללא דיון אם בודק לעצמו) הועתק גם **בטור**.

בהמשך כתב **הב"י** בשם **רי"ו** שהחומרא של תשובת הטבח היא בגלל שהעבירו אותו מהמלאכה שלו, כי אחרת יש לחשוש שהוא עשה תשובה של הערמה, ולכן נראה שהם יחמירו גם כאשר בודק לאחרים. **הב"י** רצה ללמוד משם שכל מי שהעבירו אותו ממלאכתו בגלל עבירה כל שהיא צריך לעשות תשובה משמעותית כמו טבח, אם כי כתב שהסברה הזו פחות שייכת לפי שיטת הרמב"ם, מפני שלהלן נראה שהוא החיל את התשובה של הטבח גם על עד זומם ולא על בעלי מלאכה אחרים שחטאו.

השו"ע (לד, לד) כתב שטבח שבודק לעצמו ומוכר יכול לשוב אם ילבש שחורים ויחזיר אבדה בדבר חשוב או יוציא טריפה בדבר חשוב.

ix. עד זומם

בגמרא לא הופיעה התייחסות לדין עד זומם, אולם בפוסקים אכן מצאנו כמה אמירות. **הרי"ף** כתב שגם עד זומם דומה לחשוד על השבועה, ולכן הוא יכול ללכת בשתי הדרכים הללו. כך כתב גם **הרמב"ם**.

והוסיף **הב"י** שלפי שיטת **תוספות** (שהובאו ברי"ו לגבי טבח), הסבורים שיש חומרא מיוחדת בטבח בגלל שזו האומנות שלו, עד זומם לא חמור כל כך, ולכן די שיקבל עליו בפני דייני עירו לא להמשיך עם זה. אמנם אם קיבל כסף בעזרת עדות השקר שלו עליו להשיב אותו. וכזכור, **הד"מ** בהתאם לשיטתו כתב שאם עשה כך באקראי לא צריך לעשות

לפנים משורת הדין אלא די בחזרה בתשובה בסיסית.

השו"ע (לד, לה) העתיק את דברי הרמב"ם.

א. מוכס

כתבו **תוספות** בשם **רש"י** שגם אם המוכסים והגבאים ינסו להחזיר את מה שגבו, עדיין אין להכשיר אותם, מפני שהם לא יודעים למי להחזיר, ועוד שכיוון שהם עוסקים במקצוע הזה הם חשודים לחזור לקלקולם. והעתיק את דבריהם **הסמ"ע**.

שאלות מבחנים

א. פסולי קורבה (לג)

אדר ב תשע"ד

שאלה יא. *פסולי עדות

דין יתחילתו וסופו בכשרות' האם נאמר בפסולים דלהלן **ומדוע**?

א. פסול קורבה.
ב. פסול נוגע בדבר.
ג. פסול רשעה.

תשרי תשע"ו

שאלה יא. ***פסולי עדות:**

עובד, - האם כשר להעיד למעבידו: א. בדיני ממונות. ב. עדות קידושין.

ניסן תשע"ו

שאלה י. ***פסולי עדות מחמת קורבה**

באר **ההגדרה הלכתית**, והדין למעשה, בכשרות העדות להעיד לקרובים הבאים:

א. לאבא החורג של אשתו.
ב. לבעל אחות אשתו.
ג. לאח של אשת אחיו.
ד. לאחות אשת בנו.

ניסן תשע"ו

שאלה ט. ***מסדר הקידושין [השב בקצרה]**

א. כמסדר קידושין האם מחובתך לטעום מכוס האירוסין או מכוס הנישואין? נמק!

ב. כתוב תאריך זה: "יום ה' לי אדר א' תשע"ו" הקפד על לשון זכר/נקיבה, כתיב מלא/חסר.

ג. מסדר קידושין המקבל משכורת מהרבנות, האם יש לפסול עדותו מדין עדות בשכר ומדוע?

ד. כיצד תנהג בנישואי נידה?

ה. כתובה הנערכת ביום, כשהחופה נעשית בלילה, כיצד תנהג לגבי: מעשה הקניין, חתימת העדים, ציון התאריך?

ו. הקרובים למסדר הקידושין, האם כשרים לשמש כעדים לקידושין?

תשרי תשע"ח

10. פסולי קורבה

א. האם שני מחותנים כשרים להעיד זה לזה או לדון זה את זה או לשבת ביחד בהרכב של שלשה, לכתחילה או בדיעבד?

ב. האם חתן יכול להעיד לכלתו (משודכת) לאחר ה"יארצ"ט?

תשרי תשע"ח

9. בעל כאשתו

א. באלו סוגי קרבה אמרינן בעל כאשתו לכו"ע?

ב. אימתי נחלקו הפוסקים אם אמרינן בעל כאשתו?

ג. אימתי לכו"ע לא אמרינן בעל כאשתו?

ניסן תשע"ט

1. עדות בקרוב ונתרחק

א. ראה עדות כשהיה קרוב ובא להעיד כשנתרחק, האם תתקבל עדותו ומדוע.

ב. ראה עדות כשהיה רחוק והעיד כשהיה קרוב ונפסק הדין ואח"כ התרחק, האם יכול התובע לחזור ולתבוע על פי העד שנתרחק שיעיד שוב.

ג. ראה עדות כשהיה רחוק והעיד כשהיה קרוב ועדיין לא נפסק הדין ונתרחק, האם יפסקו על פי מה שהעיד או שיעיד שוב ויקבלו עדותו או לא ומדוע.

ד. ראה עדות כשהיה רחוק,ולא העיד כשהיה קרוב, ובית דין דנו בתיק זה וכבר נפסק הדין וכעת רוצים שוב להחזיר הדין עפ"י העד שראה ונתרחק, האם יקבלו עדותו.

אב תשע"ח

7. <u>פסולי עדות קורבה</u>

א. גרים תאומים שאמם טבלה לגירותה בזמן שהיתה מעוברת בהם, האם כשרים להעיד ביחד?

ב. תרי בעל כאשתו שני בשני – באר הציור והדין!

חשון תשע"ה

שאלה י. פסולי עדות

באר הדין, וההגדרה ההלכתית של עדים הקרובים לאחד מבני הזוג, באופנים דלהלן:

א. בעל של בת הדודה!
ב. סב חורג!
ג. בן דוד מצד האם!
ד. תאום של החתן, שאמם טבלה לגרותה בזמן הריונה!

ב. פסולי עבירה (לד)

אדר ב תשע"ד

שאלה יא. *פסולי עדות

דין יתחילתו וסופו בכשרות' האם נאמר בפסולים דלהלן **ומדוע**?

א. פסול קורבה.
ב. פסול נוגע בדבר.
ג. פסול רשעה.

תמוז תשע"ד

שאלה יא. פסולי עדות

עד, שאין בית הדין יודעים על פסלותו, האם מותר לו להעיד? [פרט ונמק]

חשון תשע"ה

שאלה יא. *פסולי עדות מחמת רשעה

באר דין כשרות העדים דלקמן:

א. גוי, המוחזק כדובר אמת!
ב. הנוטל מוקצה בשבת, במזיד, ובפרהסיא!
ג. המלווה באבק ריבית!
ד. עד, שהודה בפני מסדר הקידושין, כי הוא רגיל לעבור על איסורי תורה שיש בהם מלקות!

אב תשע"ה

3 שאלה יא. פסולי עדות

עד שהוזמן להעיד בעדות קידושין, וידוע לו כי העד השני, פסול לעדות מדרבנן, או שיודע כי העד השני, עבר עבירה דאורייתא שאין בה מלקות. האם מותר לו להצטרף עמו? [נמק]

הגיה לדבר. גרס: אפשר שאינו כשר לפסול הדיון בדי הטרגה. אך פשוט כלא מלקות לא בדי הטרגה. נמלכה הגיה מחדש: נשיון פוסל את הדין בשעבחצלחה

ניסן תשע"ו

שאלה יא. **פסולי עדות מחמת רשעה**

עבר עבירה שאין בה מלקות, האם פסול מדאורייתא או מדרבנן, והאם צריך הכרזה?

ניסן תשע"ו

שאלה ט. ***מסדר הקידושין [השב בקצרה]**

א. כמסדר קידושין האם מחובתך לטעום מכוס האירוסין או מכוס הנישואין? נמק!

ב. כתוב תאריך זה: "יום ה' לי אדר א' תשע"י" הקפד על לשון זכר/נקיבה, כתיב מלא/חסר.

ג. מסדר קידושין המקבל משכורת מהרבנות, האם יש לפסול עדותו מדין עדות בשכר ומדוע?

ד. כיצד תנהג בנישואי נידה?

ה. כתובה הנערכת ביום, כשהחופה נעשית בלילה, כיצד תנהג לגבי: מעשה הקניין, חתימת העדים, ציון התאריך?

ו. הקרובים למסדר הקידושין, האם כשרים לשמש כעדים לקידושין?

ניסן תשע"ו

שאלה ו. ***עדות עם הארץ**

איתא בפסחים מט: - **תנו רבנן: ששה דברים נאמרו בעמי הארץ: אין מוסרין להן עדות, ואין מקבלין ממנו עדות וכו'.** לעומת כן בגמ' בחגיגה כב. מובא - **אמר רב פפא: כמאן מקבלינן האידנא סהדותא מעם הארץ, כמאן - כרבי יוסי.**

א. כיצד ביארו הראשונים סתירה זו וכיצד נפסקה הלכה?

ב. יהודי שאינו שומר תו"מ אך עוסק בדרך ארץ וביישובו של עולם האם פסול לעדות?

ניסן תשע"ז

10. פסולי עדות

נהג שחוסר זהירותו גרם לתאונת דרכים **קטלנית**, האם נפסל לעדות.

ניסן תשע"ז

7. פסולי עדות

מי שנשבע שלא יאכל מאכל מסוים, ולאחר זמן עבר על שבועתו, האם נפסל לעדות?

ניסן תשע"ז

6. תחילתו בפסלות וסופו בכשרות

עד, שבזמן ראיית העדות, היה נוגע בדבר, אך בזמן ההגדה כבר לא היה בעל עניין. האם יפסל מדין 'תחילתו וסופו בכשרות'? [נמק]

תשרי תשע"ח

8. פסולי עדות

באר ונמק כשרות עדים דלקמן: א. העוסק בהימורים, ב. פקיד שומה במס הכנסה, ג. עובד הרבנות שתפקידו לשמש עד קידושין **בשכר**.

אב תשע"ח

9. <u>עדות</u>

א. עד שהעיד בזמן שהיה קרוב והיה יודע שהוא קרוב אלא שהב"ד לא ידעו מזה וקבלו עדותו, או שהוא עצמו לא ידע שהוא קרוב, האם יכול לחזור ולהעיד כשבטלה קורבתו, והאם יש הבדל בין לפני פסק דין לאחר פסק דין?

ב. עד שיודע שהוא קרוב או עבר עבירה במזיד שהוא פסול מדאורייתא או נוגע והתבקש לבוא להעיד ואף אחד לא יודע מפסולו, האם מותר או חייב לבוא להעיד?